

跨境电商平台合规 综合研究报告

Vincent Knowledge Base

2026 年 9 月

目录

跨境电商平台合规综合研究报告

第一部分：全景对比框架

第二部分：各平台合规深度手册

第三部分：附录

跨境电商平台合规综合研究报告

调研时间：2026 年 9 月 4 日

覆盖平台：Amazon、TikTok Shop、Temu、Shopee、AliExpress、Mercado Libre、eMAG、Allegro、OTTO

合规维度：平台概况、入驻资质、产品合规、知识产权、税务合规、上架广告、数据隐私、物流履约、违规红线、处罚机制与案例、最新政策动向

信息来源：平台官方政策页面、卖家中心帮助文档、监管机构公告、行业媒体报道

时效范围：2024-2026 年最新政策变化

第一部分：全景对比框架

1. 九大平台速览

平台	覆盖市场	规模量级	运营模式	核心合规焦点
Amazon	全球 19 大站点（北美、欧洲、亚太、中东、拉美）	3 亿+活跃买家，年净售 5000 亿美元+	第三方卖家市场（3P）	产品安全、知识产权、VAT 税务、虚假评论
TikTok Shop	美国、英国、东南亚（印尼/马来/泰国/菲/越/新）	社交电商，短视频+直播带货	内容+电商融合	数据隐私、年龄验证、内容合规、产地标识
Temu	全球 90+国家/地区	欧盟月活 9200 万（VLOP），美国曾为最大市场	全托管+半托管（Y1/Y2）	欧盟 DSA、产品安全、税务合规、KYC 升级
Shopee	东南亚、拉美、台	东南亚头部电商平	C2C+B2C+品牌 mall	税务（各国

	湾	台		VAT/GST)、知识产权、本地履约
AliExpress	全球 200+国家/地区	俄罗斯、欧洲、拉美为核心	B2C 跨境	海外仓合规、VAT、知识产权、产品认证
Mercado Libre	拉美 18 国（巴西/墨西哥/阿根廷为核心）	1.48 亿活跃用户，拉美最大电商	市场+支付+物流+信贷生态	税务代扣代缴（36%预扣）、本地支付合规
eMAG	罗马尼亚、保加利亚、匈牙利	中东欧领先平台	市场平台+FBE 入仓	欧盟 GPSR、VAT 注册、FBE 入仓规则
Allegro	波兰（本土份额近 50%）+捷克/斯洛伐克/匈牙利	2100 万活跃买家，GMV 约 175 亿美元	市场平台（佣金制）	欧盟合规体系、卖家沟通新规、CPR2 建筑产品法规
OTTO	德国（本土领先）	德国第二大电商	市场平台+自营	ESG 要求、Business Partner Declaration、GPSR

2. 核心合规维度横向对比

2.1 入驻资质对比

维度	Amazon	TikTok Shop	Temu	Shopee	AliExpress	Mercado Libre	eMAG	Allegro	OTTO
主体类型	企业/个体	企业/个体	企业/个体	企业/个体	企业/个体	仅企业	企业/个体	企业/个体	企业
营业执照	必须	必须	必须	必须	必须	必须	必须	必须	必须
KYC 审核	欧洲站强制	强制	强制（2026	强制	强制	触发式	强制	基础审核	强制（含 BP Declaration）

			升级)						
VAT/税号	欧洲站必须	按国家	半托管必须	各国要求	欧盟必须	各国要求	欧盟必须	必须	必须
海外仓要求	FBA 为主	本地仓优先	Y1 必须备货	SLS/海外仓	海外仓可选	CB 自送美国仓	FBE 入仓	平台物流	自营+FBL

2.2 产品合规对比

维度	Amazon	TikTok Shop	Temu	Shopee	AliExpress	Mercado Libre	eMAG	Allegro	OTTO
CE 认证	欧洲站必须	欧洲必须	欧盟必须	欧洲市场必须	欧盟必须	视品类	必须	必须	必须
GPSR (欧盟)	2026 年 7 月生效	适用	VLOP 重点监管	适用	适用	不适用	必须	必须	必须
FDA/化妆品	美国站必须	美国必须	美国必须	视市场	视市场	视品类	欧盟化妆品	欧盟化妆品	欧盟化妆品
玩具/电子	认证必须	认证必须	认证必须	认证必须	认证必须	NOM/NBR	认证必须	认证必须	认证必须
CPC (儿童产品)	美国站必须	美国必须	美国必须	视市场	美国市场	不适用	不适用	不适用	不适用

2.3 税务合规对比

维度	Amazon	TikTok Shop	Temu	Shopee	AliExpress	Mercado Libre	eMAG	Allegro	OTTO
VAT 代扣	欧洲站平台代扣	部分国家代扣	全托管代扣	部分代扣	部分代扣	墨西哥 36%预扣	代扣	代扣	代扣

税务注册	欧洲多国 VAT	各国要求	半托管须注册	各国 VAT/GST	各国 VAT	各国 RFC/CNPJ	各国 VAT	VAT/NIP	德国 VAT/IOSS
1099-K (美国)	年售 \$5K+申报	适用	适用	视结构	适用	不适用	不适用	不适用	不适用
IOSS (欧盟)	支持	支持	支持	支持	支持	不适用	支持	支持	支持

2.4 违规红线对比

维度	Amazon	TikTok Shop	Temu	Shopee	AliExpress	Mercado Libre	eMAG	Allegro	OTTO
假冒伪劣	零容忍+刑事追责	零容忍	零容忍+罚款	零容忍	零容忍	零容忍	零容忍	零容忍	零容忍
刷单刷评	永久封号+诉讼	封号	封号	封号	降权/封号	封号	封号	封号	封号
知识产权侵权	3 次封号	3 次封号	3 次封号	扣分/封号	扣分/封号	封号	封号	封号	封号
安全事故	强制召回+赔偿	强制召回	强制召回	强制召回	强制召回	强制召回	强制召回	强制召回	强制召回+法律责任
数据违规	封号+法律追责	封号+COPPA 重罚	封号	封号	封号	封号	封号	封号	封号

3. 2025-2026 年重大政策变化时间轴

时间	平台	政策变化	影响
----	----	------	----

2025 年 1 月	Temu	美国 T86 免税取消，统一 涨价 10%-30%	国内直发通道大幅收缩
2025 年 3 月	Allegro	新注册店铺不能自找物 流，须用平台物流	卖家物流成本结构变化
2025 年 Q1	Amazon	欧洲站 KYC 审核升级，税 务合规纳入核心校验	税务不合规卖家无法过审
2025 年 Q2	Temu	欧盟 DSA 指定代表要求正 式执行	Y2 直航卖家须指定欧盟代 表
2025 年 6 月	AliExpress	欧盟 DSA 合规整改（欧盟 罚款 5.5 亿欧元）	合规要求大幅提升
2025 年 7 月	Amazon	欧盟 GPSR 生效，需指定 欧盟授权代表	所有欧洲站卖家受影响
2025 年 Q3	TikTok Shop	欧盟 DSA 指定代表+产地 标识要求	跨境卖家须指定代表
2025 年 9 月	欧盟	欧盟取消 150 欧元以下小 包裹关税豁免	全平台跨境直发成本上升
2025 年 Q4	Temu	KYC 审核升级：对公账户 验证+实时视频通话	虚拟银行账户全部失效
2026 年 1 月	Temu	日本产品安全承诺签署	日本市场合规要求提升
2026 年 Q1	Shopee	东南亚多国 VAT/GST 代扣 代缴全面推行	卖家税务合规成本上升
2026 年 Q2	OTTO	Business Partner Declaration 强制执行	ESG 合规成为入驻门槛
2026 年 7 月	欧盟	GPSR 全面执行（所有平 台）	非合规产品强制下架

4. 各平台违规红线一览

平台	三大核心红线	最高处罚
Amazon	假冒伪劣、虚假评论、知识产权侵权	永久封号+资金冻结+FTC 诉讼（曾判赔 25 亿美元）
TikTok Shop	数据隐私违规（COPPA）、内容违规、假冒	封号+COPPA 罚款（曾罚 4 亿美元）+欧盟 DSA 调查
Temu	产品安全违规、税务不合规、KYC 造假	封号+欧盟 DSA 罚款（曾罚 20 亿欧元）+VLOP 监管
Shopee	知产侵权、刷单刷评、违禁品	扣分降权+封店+罚款
AliExpress	知产侵权、产品安全、税务违规	降权/封号+欧盟 DSA 罚款（曾罚 5.5 亿欧元）
Mercado Libre	税务违规、假冒伪劣、违禁品	封号+36%预扣税款+墨西哥税务追责
eMAG	欧盟 GPSR 违规、VAT 不合规、假冒	下架+封号+罗马尼亚税务追责
Allegro	欧盟合规违规、卖家沟通违规、CPR2 违规	封号+CPR2 法律追责+波兰竞争局处罚
OTTO	ESG 违规、BP Declaration 造假、GPSR 违规	封号+德国法律追责+ESG 审计

第二部分：各平台合规深度手册

以下各章节为九大平台的逐平台深度合规分析，覆盖平台概况、入驻资质、产品合规、知识产权、税务合规、上架广告、数据隐私、物流履约、违规红线、处罚机制与案例、最新政策动向共 11 个维度。

第一部分：Amazon（亚马逊）

1. 平台概况与市场定位

覆盖国家/地区：亚马逊运营全球 19 大站点，覆盖北美（美国、加拿大、墨西哥、巴西）、欧洲（英国、德国、法国、意大利、西班牙、荷兰、瑞典、波兰、比利时、爱尔兰）、亚太（日本、澳大利亚、印度）、中东（阿联酋、沙特）、拉美（巴西）等区域。

平台规模：亚马逊全球年活跃买家超 3 亿，第三方卖家贡献平台总销售额约 60%。2025 年平台年度净销售额超 5000 亿美元。中国卖家是亚马逊全球市场最大的跨境卖家群体，在多个站点占据重要市场份额。

目标用户群体：面向全球中高端消费市场，以 Prime 会员体系为核心用户粘性机制，美国 Prime 会员超 2 亿。平台核心定位为"以客户为中心"的综合电商，对卖家的产品品质、物流时效和客户体验有较高要求。

2. 卖家入驻资质要求

2.1 企业/个人资质

项目	要求
主体类型	企业（有限责任公司）或个体工商户均可注册；平台更倾向企业主体
营业执照	中国大陆营业执照（需在有效期内，经营范围与销售商品匹配）
法人身份	法定代表人身份证或护照
银行账户	可接收外币的银行账户（如万里汇、派安盈等第三方收款账户）
双币信用卡	用于支付月服务费（\$39.99/月）
联系电话	有效电话号码，用于验证和紧急联系

2.2 KYC 审核要求（欧洲站/加拿大站）

欧洲站 KYC：所有在亚马逊欧洲站开店的卖家必须通过 KYC（Know Your Customer）资质审核。2026 年 KYC 审核升级，首次将**税务合规**纳入核心校验逻辑：

- **基础材料 (5 项)**：公司注册证明、公司银行账户所有人证明、公司主要联系人/受益人身份证件、法定代表人地址信息、公司股权示意图
- **补充材料 (3 项)**：授权函、公证文件、一照一码
- **新增要求**：法人地址证明栏需同步上传**税务机关出具的纳税身份证明文件**（包含纳税人姓名、识别号、近 12 个月纳税时间及金额，须加盖税务局公章）

三类重点抽查账号：

1. 长期零申报、无任何纳税记录的账号
2. 账户登记主体信息与税务系统留存信息不一致的账号
3. 法人年龄偏大的账号（存在身份冒用、空壳店铺风险）

加拿大站 KYC：2026 年起，所有在加拿大站销售或计划销售的卖家须在 60 天内完成 KYC 验证，未验证将无法开通销售权限。

2.3 美国站 INFORM Consumers Act 认证

依据《美国消费者告知法案》，亚马逊每年须对达到门槛的高销量卖家进行信息核实：

- **门槛标准**：过去 24 个月内任意连续 12 个月新品/未使用品销量达 200 件及以上，且总收入达\$5,000 及以上
- **认证窗口**：通知邮件中提及"20 天"，但实际有效操作窗口仅 **10 个自然日**
- **逾期后果**：销售权限停用、资金受限、Listing 下架

2.4 特定品类入驻门槛

部分品类需通过类目审核（Category Approval）方可上架：

- **健康美容**（Health & Beauty）：需提交 FDA/CE 认证
- **食品饮料**（Food & Beverage）：需食品安全注册或许可
- **电池/含锂电池产品**：2026 年 6 月 30 日起，美国站/加拿大站销售由锂电池供电的家用电器须完成对应产品合规要求
- **儿童玩具**（Toys）：需 CPSC 认证、ASTM F963 测试报告

3. 产品合规要求

3.1 主要认证清单

认证类型	适用市场	覆盖品类
------	------	------

CE	欧盟/欧洲经济区	电子电器、玩具、机械、医疗器械、个人防护设备
FCC	美国	射频设备、电子产品
FDA	美国	食品、药品、医疗器械、化妆品
CPSC	美国	儿童产品、玩具（需 CPSIA 铅含量测试）
UKCA	英国	替代 CE 标志的英国合规标志
PSC	日本	消费品安全法认证
IEC 62133-2 / UN 38.3	全球	锂电池安全测试
EPR（生产者责任延伸）	欧盟	包装、电子电器（EEE）、电池

3.2 禁止销售品类（部分清单）

- 酒精饮料（通过 FBA）
- 烟草及电子烟产品
- 激光指针
- 召回产品
- 汽车/摩托车轮胎
- 某些处方药和受控物质
- 非法毒品及吸毒用具
- 野生动物制品

3.3 限制销售品类（需审批）

- 食品与饮料（需 GFSI/ISO 22000 等食品安全认证）
- 化妆品（需 FDA 注册、成分清单）
- 医疗器械（需 FDA 510(k)或 CE MDR 认证）
- 营养补充剂（需 GMP 认证）
- 含锂电池产品（需 UN 38.3 报告、BTS 文件）

3.4 产品标签要求

- **原产国标识 (COO)**：从非欧盟国家运入欧盟、或从欧盟和非欧盟国家运入到英国的商品须提供原产国信息，未提供将被禁止跨境销售
- **能效贴标 (EEL)**：英国/欧盟能源信息法规适用于贴有能效标签的商品
- **安全警告标签**：按目的国法规要求（如美国 CPSC 要求的 choking hazard 警告）

3.5 环保/ESG 要求

EPR (生产者责任延伸)：

- 适用范围：德国（包装法 LUCID 注册号、EEE）、法国（包装法、EEE、电池、纺织品等）、西班牙、意大利等
- 首次在某国销售带包装商品即被视为“生产者”，无论公司注册地是否在欧盟
- 不合规后果：Listing 停售、FBA 库存限制出仓、失去 Pan-EU 资格

PPWR (欧盟包装与包装废弃物法规)：

- 生效时间：2026 年 8 月 12 日正式强制执行
- 核心要求：严控过度包装、减少包装废弃物、淘汰高害难回收材质
- 卖家须完成德国、法国、意大利、西班牙、荷兰五国 PPWR 合规，否则失去 Pan-EU 权益
- 亚马逊提供 POB (Pay on Behalf) 代付模式，但前提是已有有效 EPR 注册号

欧盟数据法案 (Data Act)：

- 生效时间：2025 年 9 月 12 日已生效
- 影响商品：所有能生成、获取或收集数据并能传输的联网设备（智能手机、智能家居设备、车载设备、健康监测设备等）
- 要求制造商向用户和潜在买家提供清晰的数据披露信息

4. 知识产权保护

4.1 品牌注册 (Brand Registry)

- **前提**：需拥有活跃的注册商标（美国、英国、欧盟等地区商标局颁发）
- **权益**：自动保护工具（自动扫描并移除疑似侵权的 Listing）、A+内容、品牌旗舰店、品牌分析工具
- **流程**：提交商标注册号→亚马逊验证（通常 1-2 周）→获得 Brand Registry 权益

4.2 侵权投诉机制

投诉类型	机制
商标侵权	通过 Brand Registry 后台或 Report Infringement 工具提交投诉
专利侵权	通过 APEX（Amazon Patent Evaluation Express）程序，平台中立评估专利有效性
版权侵权	提交 DMCA Notice（数字千年版权法通知）
TRO（临时限制令）	品牌方向美国联邦法院申请，法院下令冻结被告卖家账户资金、禁止继续销售

4.3 侵权处罚措施

- 首次侵权：Listing 下架、账户状况降级
- 重复侵权：180 天内两次或以上违反同一知识产权政策→"重复违规"升级处罚，可能导致账户停用
- 售假：直接封号、联合品牌方起诉、扣押所有侵权产品、向买家退款，无申诉/和解余地

4.4 防伪措施

- Counterfeit Crimes Unit（打假犯罪部门）：2025 年 AI 预警系统在全球范围排查、拦截并处理超 1500 万件假冒伪劣商品
- AI 全方位扫描商品文本、图片、定价和退货数据，从上架前拦截
- 对提供虚假评论服务的网站发起法律行动，2024 年屏蔽 2.75 亿条虚假评论，关闭 150+相关网站

5. 税务合规

5.1 VAT/EORI 要求（欧洲站）

增值税登记义务判定：

- 基于公司注册地、商品配送目的地、商品发货地、FBA 库存存储地四大条件
- 有库存（含 FBA 仓库）的国家必须注册该国 VAT
- 远程销售超阈值需注册目的国 VAT（如德国 1 万欧元/年、法国 3.5 万欧元/年）
- 可通过 OSS（一站式申报系统）合并多国申报

2025-2026 年强化措施：

- 2025 年 1 月 1 日起，亚马逊全面强化对欧盟、英国、挪威、瑞士 VAT 登记信息的收集与验证
- VAT 税号缺失、被拒绝或信息不匹配→销售权限受限、FBA 功能暂停
- 2026 年 9 月 1 日起，Pan-EU 及法国货件须提交 MRN（运输参考编号）与 EORI 编号，不交即限

KYC 税务升级：纳税身份证明文件成为账户认证必备材料

5.2 销售税（美国站）

- 亚马逊作为 Marketplace Facilitator（市场平台代征方），在多数州代为征收和缴纳销售税
- 卖家仍需关注各州经济联系（Economic Nexus）阈值，判断是否需自行注册销售税许可证
- 卖家需提供正确的 W-9 表单（美国纳税人）或 W-8BEN 表单（非美国纳税人）

5.3 关税申报要求

- 英国 FHDDS（海关货运申报系统）：所有入仓至英国亚马逊运营中心的货件需提供 IEN（进口条目编号）
- 欧盟：需提供 EORI 编号进行报关
- 美国第 14411 号行政令正在制定新进口规则，将根据 IOR（进口备案人）是"美国实体"还是"外国实体"施加不同程度的合规要求

5.4 平台代扣代缴机制

- **欧盟 OSS/IOSS：**价值≤150 欧元的 B2C 进口商品可通过 IOSS 简化 VAT 申报（英国已退出该政策）
- 亚马逊对欧洲站部分销售实施 VAT 代扣代缴，但卖家仍负有自主申报义务
- 代扣代缴不免除卖家的税务登记和申报义务

5.5 2025-2026 税务政策变化

变化	生效时间	影响
欧盟取消 150 欧元以下小包裹关税豁免	2026 年 7 月 1 日	每商品项目征收 3 欧元固定关税
欧盟 VAT 信息一致性强制验证	2025 年 1 月 1 日	不匹配→限制销售/FBA 暂停
Pan-EU 须提交 MRN+EORI	2026 年 9 月 1 日	不交即限创建新货件
欧盟 PPWR 包装法强制执行	2026 年 8 月 12 日	不合规→停售、失去 Pan-EU 资格
英国 EPR 包装法	2025 年 10 月起	大型生产者须支付废物处置费

6. 上架与广告规则

6.1 产品描述规范

- **标题新规**（2026 年 7 月 27 日生效）：除媒介类外所有分类的商品标题限制在 75 个字符（含空格）以内；新增 125 字符的"商品亮点"（Item Highlights）字段
- **原产国信息**：跨境配送商品须提供 COO 信息，否则禁止跨境销售
- **产品信息准确性**：必须使用准确反映业务的商号，产品归入正确类别

6.2 禁止的营销话术

- 任何引导导致客户离开亚马逊网站的行为（广告、营销信息或"行为呼吁"）
- 禁止通过邮件将客户引离亚马逊销售流程
- 禁止虚假宣传产品功效、虚假折扣
- 禁止未经证实的健康/医疗声明

6.3 评论/评价合规

严禁行为：

- 通过礼品卡、返现等方式诱导好评
- 购买或出售虚假评论
- 发布 AI 生成的虚假评论
- 人为操纵评论排名

FTC 虚假评论禁令（2024 年 10 月 13 日生效）：

- 禁止销售或购买虚假评论
- 每条违规评论每次被消费者查看可处罚\$50,120
- 禁止 AI 生成的虚假评论

亚马逊执法数据：

- 2024 年：屏蔽 2.75 亿条疑似虚假评论
- 2025 年：对 40+家刷评中介和灰色测评网站发起法律行动，关闭超 100 个虚假评论网站
- 对 75+个欺诈网站提起诉讼并获胜（史上最大规模网站查封）

6.4 广告投放规则

- 禁止价格操纵行为（违反反价格垄断法）
- 禁止在广告中误导性展示价格或可用性
- 广告内容须与实际产品信息一致
- 2026 年 FTC 联合 22 州起诉亚马逊涉嫌操纵广告竞拍程序（"次价"竞拍流程暗中操纵案），案件进行中

7. 数据隐私与安全

7.1 GDPR 合规（欧盟）

- 卖家在收集、存储、处理欧盟用户数据时须遵循数据最小化原则
- 须明确告知用户数据用途，提供数据删除通道
- 跨境数据传输须有合法基础（如标准合同条款 SCC）
- 违反 GDPR 最高可处 2000 万欧元或全球年营业额 4%的罚款（取较高者）

7.2 CCPA 合规（美国加州）

- 卖家须尊重加州消费者的数据权利：知情权、删除权、选择退出销售权
- 须在隐私政策中披露数据收集和使用方式

7.3 AI 内容披露（2026 年 8 月 15 日生效）

- 亚马逊要求：商品主图、副图、视频或 A+ 内容若包含 AI 生成的逼真人物，商家上传前须添加元数据标签
- 响应纽约州《合成表演者披露法》（2024 年 6 月 9 日生效）及欧盟《人工智能法案》（2024 年 8 月 2 日生效）
- 违反欧盟 AI 法案最高可处 1500 万欧元或上一财年全球营业额 3%的罚款

7.4 卖家数据保密义务

- 不得将亚马逊平台数据用于平台外业务
- 不得与其他卖家分享亚马逊提供的工具和报告数据
- 不得滥用亚马逊网站功能（如过度上传数据造成系统负载）

8. 物流履约要求

8.1 FBA 要求

入仓包装规范：

- 推荐使用五层瓦楞纸标准出口纸箱

- 单箱重量不得超过 50 磅（约 22.7 公斤）
- 箱内空隙须完全填满，防止运输晃动
- 每件商品须贴 FNSKU 标签
- 易损品须用透明塑胶袋密封包装

FBA 费用结构（2026 年更新）：

- 标准尺寸商品配送费按价格/尺寸调整
- 低库存水平费（Low-Inventory-Level Fee）：在 FNSKU 层级适用
- 入仓定位服务费：按尺寸/重量精确计费
- 入仓缺陷费：单一费用替代多项入仓罚款（平均\$0.60/件）
- 长期仓储费：12-15 个月 0.30/件/月，15 个月以上 0.35/件或\$7.90/立方英尺/月

8.2 自发货（FBM/MFN）要求

AHT（自动备货时间）新规（2026 年 9 月 1 日生效）：

- 若 SKU 设置的备货时间比实际长 1 天及以上且持续超 30 天，亚马逊将强制启用 AHT
- 系统根据历史 30 天发货数据自动设置处理时效
- 不再由卖家手动设置备货时间

欧洲 FBA 送达窗口缩短（2026 年 9 月 1 日生效）：

- 英国、德国、法国、意大利、西班牙五国使用非合作承运商的国际货件送达窗口从 14 天缩短至 7 天
- 早到可能遭拒收，迟到将失去入仓优先级

8.3 时效要求

- BMVD 类产品须在订单确认后 2 个工作日内发货
- 自发货商品需提供有效追踪号
- VTR（有效追踪率）须维持在 95%以上

8.4 退货政策

- FBA 订单退货由亚马逊管理，包括退货处理、退款和客户服务
- 自发货订单卖家需自行管理退货流程
- 退货处理费按商品尺寸收取

8.5 海外仓要求

- 入仓英国亚马逊运营中心须提供 IEN
- 入仓欧盟运营中心须提供 MRN 和 EORI（2026 年 9 月 1 日起）
- 需确保库存健康，避免长期仓储费和低库存费

9. 常见违规与红线

9.1 最常见违规行为（Top 10）

序号	违规行为	严重程度
1	刷单/虚假评论操控	极高（永久性红线标记）
2	知识产权侵权（商标、专利、版权）	高（重复违规直接封号）
3	受限商品违规	高
4	账号关联（多账号操作、IP/收款关联）	高
5	售假/仿牌	极高（无申诉余地）
6	KYC 审核未通过	中-高
7	变体滥用（review 共享操纵）	中
8	引导客户离开亚马逊	中
9	虚假宣传产品功效	中
10	未提供 COO/未完成 VAT 验证	中

9.2 直接封号红线

以下行为可导致**直接封号**，无申诉余地：

1. **制假售假**：封号+联合品牌方起诉+扣押侵权产品+退款买家
2. **系统性刷单**：永久性红线标记，后续同类投诉直接启动封号
3. **重复严重违规**（180 天内多次侵权）：达到上限直接停用
4. **协议三违规**（虚假经营/欺诈风险）：系统先行识别，暂停销售权限并留存资金
5. **TRO 败诉/不应诉**：资金被永久冻结

10. 处罚机制与真实案例

10.1 处罚阶梯

警告/通知 → Listing 下架 → 账户状况降级 → 销售权限暂停 → 资金冻结 → 永久封号

重复违规机制（2024 年 10 月更新）：

- 180 天内两次或以上违反同一政策→"重复违规"
- 违规分值累加，次数上限依严重程度不同（侵权违规上限较低）
- 达到上限→无论账户状况评级如何，账户面临立即停用
- 部分卖家在违规记录清零当天仍收到二次风控提示

账户状况评级三级分类：

1. **可消除型**：单个违规记录，180 天后自动清零
2. **条件清除型**：需完成整改并维持一定时间才能消除
3. **永久性红线标记**：虚假评论、侵权品牌下架、受限商品违规——即便显示清零，核心评级已打上不可逆高危标签

10.2 罚款金额范围

违规类型	处罚方式	金额范围
卖家刷单	Listing 下架+封号	平台无直接罚款，但资金可能被冻结
虚假评论（FTC 规则）	每条违规评论每次被查看	\$50,120/条
TRO 败诉	资金冻结+赔偿	视案件而定，单案可冻结数万至数百万美元
VAT 不合规	限制销售权限	税务局追缴欠税+滞纳金+罚款
海关违规	商品扣留	罚款最高可达违规商品价值的 4%

10.3 真实处罚案例（2024-2026）

案例 1：FTC 诉亚马逊 Prime 案（2025 年 9 月和解）

- **案件名称**：FTC v. Amazon.com, Inc. (ROSCA)

- **罚款金额：**\$25 亿美元（10 亿民事罚款+15 亿消费者赔偿）
- **违规原因：**使用"暗黑模式"（Dark Patterns）诱导消费者在不知情下注册 Prime 会员，并故意使取消流程复杂化
- **来源：**FTC 官网，案号 2:23-cv-0932

案例 2：亚马逊联合 BBB 起诉虚假评论网站（2025 年）

- **案件名称：**BBB v. 25-2-29591-5 SEA; Amazon v. Amzreview.ca 25-2-18887-6 SEA
- **结果：**亚马逊获得史上最大规模网站查封判决，75+个欺诈网站域名所有权转移给亚马逊
- **违规原因：**销售虚假评论和虚假卖家账号
- **拦截数据：**2024 年屏蔽 2.75 亿条疑似虚假评论；2025 年拦截 1500 万件假冒商品

案例 3：FTC 虚假评论禁令（2024 年 10 月 13 日生效）

- **罚款标准：**每条虚假评论每次被消费者查看可处\$50,120 罚款
- **覆盖范围：**AI 生成虚假评论、购买/出售虚假评论、伪造体验证言
- **关联案件：**Fashion Nova 因屏蔽负面评论被罚 420 万（2025 年 1 月退款 240 万给消费者）

案例 4：TRO 批量冻结中国卖家资金（2026 年 Q1）

- **规模：**单季度 TRO 立案数量同比暴涨 102%，冻结中国卖家资金超\$1.2 亿
- **平均：**每起案件牵连上百家店铺
- **原因：**美国品牌方利用 TRO 程序批量起诉涉嫌侵权卖家

案例 5：亚马逊协议三审查趋严（2026 年）

- **背景：**《商业解决方案协议》第 3 条"有效期与终止"
- **变化：**2026 年起由系统先行识别风险特征，卖家自证清白；人工介入比例降低，资料微小不一致即可被自动驳回
- **触发点：**注册地址与实际办公地址不一致、品牌授权链路复杂、登录环境频繁变化

10.4 申诉机制

- **常规申诉：**通过 Account Health（账户状况）页面提交申诉计划（Plan of Action, POA）
- **账户状况保障计划（AHA）：**加入后，账户因重复违规停用前将收到专员致电
- **TRO 申诉：**需在规定时间内应诉，通常需中美执业律师协助，48 小时内出具应诉方案
- **APEX 专利申诉：**窗口期已缩短（2026 年窗口期骤减 7 天），需快速响应

11. 最新政策变化 (2025-2026)

政策	生效时间	核心变化
PPWR 欧盟包装法	2026 年 8 月 12 日	强制执行包装环保合规，未合规产 品停售
AHT 自动备货时间	2026 年 9 月 1 日	自发货卖家的备货时间由系统根据 历史绩效自动设置
欧洲 FBA 送达窗口缩短	2026 年 9 月 1 日	非合作承运商国际货件送达窗口从 14 天→7 天
Pan-EU 须提交 MRN+EORI	2026 年 9 月 1 日	非欧盟公司发货至欧盟运营中心须 提供报关凭证
Listing 标题 75 字符新规	2026 年 7 月 27 日	标题限 75 字符，新增 125 字符亮点 字段
INFORM Act 年度认证	2026 年（每年）	高销量卖家须 10 天内完成信息认证
加拿大站 KYC	2026 年	所有卖家须 60 天内完成 KYC
欧盟数据法案 Data Act	2025 年 9 月 12 日	联网设备须提供数据披露信息
AI 内容元数据标注	2026 年 8 月 15 日	含 AI 生成逼真人物的内容须标注
重复违规政策升级	2024 年 10 月底	180 天内同类违规累加，达上限直 接停用
欧盟取消小包裹关税豁免	2026 年 7 月 1 日	≤150 欧元包裹征收 3 欧元固定关税
欧盟 VAT 信息强制验证	2025 年 1 月 1 日	VAT 信息不匹配→限制销售权限

行业趋势判断：

- 1. 主体独立化：多店铺共用人/收款/物流模式逐步淘汰，"一店一独立法人"成为基础合规门槛
- 2. 财税一体化：境内外联合税务统筹成刚需，国内查账征收+欧美多国强制税号+香港离岸豁免形成三方联动监管
- 3. 合规前置化：开店前完成主体规划、账户开立、财税路径设计，从事后补救转向事前风控

第二部分：TikTok Shop

1. 平台概况与市场定位

覆盖国家/地区：

- 美国：主力市场，电商 GMV 快速增长

英国

- 欧盟：13 个国家（德国、法国、西班牙、意大利、波兰、比利时、荷兰、爱尔兰、瑞典等）
- 东南亚：越南、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡
- 其他：日本、墨西哥、巴西

平台规模：TikTok 全球月活用户超 10 亿，TikTok Shop 是增速最快的社交电商平台。2025 年多个新站点（墨西哥、巴西、日本）相继上线。

目标用户群体：以 Z 世代和千禧一代为核心用户群，依托短视频和直播内容驱动购物决策。平台核心定位为“内容电商”（Content Commerce），将娱乐、社交与购物融合，对卖家的内容创作能力和直播带货能力有独特要求。

核心特征：不同于传统货架电商，TikTok Shop 的流量获取高度依赖内容质量（短视频/直播），合规要求覆盖“入驻主体→商品资质→内容合规→品牌商标→物流履约→售后客服→财税→用户数据”全链路。

2. 卖家入驻资质要求

2.1 跨境店（从国内发货/海外仓）

项目	美国站	英国站	东南亚站	欧盟站
主体类型	企业营业执照（有限公司）	企业营业执照	企业/个体工商户 (2026 年 8 月起个体户可免流水入驻)	企业营业执照
第三方平台流水	需提供过去 12 个月其他跨境电商平台经营记录	需提供	东南亚企业免流水；个体户免流水 (2026 年 8 月 31 日	需提供

			起)	
原产地证明/品牌授权	2026 年 4 月起须提供	须提供	按品类要求	须提供
产品合规证书	按品类要求	按品类要求	按品类要求	按品类要求 (GPSR 强制)
新手考察期	30 天	30 天	30 天	30 天

新手考察期要求 (2026 年 4 月起) :

- 每日订单量和商品发布数量受限
- 须累计成交 500 单
- 商责取消率<2.5%
- 延迟履约率<4%
- 毕业后 60 天观察期, 表现下滑被召回重新考察

2.2 本土店 (海外本地企业身份)

- **美国本土店**: 须使用美国本地公司 (如 LLC) 及当地纳税人识别号 (SSN/EIN)
- **英国本土店**: 须使用英国本地公司 (如 LTD) 及当地 VAT 号
- **要求**: 本地手机号、本地护照/ID、本地银行账户、本地仓库

2.3 KYC 审核

- 登录 Seller Center → Account Settings → Business Information → KYC Verification
- 需上传清晰、完整、未涂改的彩色扫描件 (JPG/PNG, 单张≤5MB)
- 审核状态为"Rejected"或"Pending Review"时可点击 Appeal 申诉
- **重点核查内容**: 账号真实性、主体合规性、营业执照有效性、法人信息一致性

2.4 美国站特殊要求 (2026 年 1 月起)

- 年销售额超\$10 万的卖家, **禁止使用中国内地个人或公司身份入驻**
- 须提供美国本地经营实体+联邦税号
- 须按季度申报对应销售州的销售税
- 1099-K 表格发放门槛从 20,000 大幅降至 5,000

- 美区保证金上调至\$1,500（三段式新机制）
- 未完成税务合规的卖家面临 **24%销售款扣留或店铺永久封停**

2.5 特定品类入驻门槛

限制准入品类（2026 年起）：

- 美容健康
- 食品饮料
- 儿童用品
- 电子电器
- 纺织品/服饰
- 玩具
- 化妆品
- 母婴

以上品类除基本资质外还需通过专门类目审核，提交产品检测报告和安全认证。

3. 产品合规要求

3.1 主要认证清单

认证类型	适用市场	覆盖品类	TikTok Shop 执行要点
CE	欧盟	电子电器、玩具、机械等	2026 年 8 月起平台要求上传具体文件（检测报告+EU DoC），系统/人工抽查核对
FCC	美国	射频设备、电子产品	美国站上架须提供
FDA	美国	食品、化妆品、医疗器械	美国站按品类要求
CPSC	美国	儿童产品、玩具	美国站高风险品类
UKCA	英国	替代 CE 标志	英国站
GPSR	欧盟	所有消费品	2026 年 7 月 23 日起全量

			资质管控
--	--	--	------

3.2 GPSR 合规要求（欧盟，2026 年 7 月起）

TikTok Shop 于 2026 年 7 月 23 日发布重大合规更新，针对欧盟 13 国及英国站点五大品类实施全量资质管控：

日期	要求
2026 年 7 月 30 日	电子电器和纺织品新品上架须提交资质
2026 年 8 月 17 日	玩具、化妆品、母婴新品上架须提交资质
2026 年 9 月 30 日	未补齐资质的存量在架商品将被回扫下架

GPSR 四项核心要求：

1. 所有进入欧盟市场的消费品须满足安全要求
2. 须指定欧盟负责人（Responsible Person），在商品包装和平台页面展示其名称、欧盟地址、联系电话
3. 须提供制造商信息、安全警告、批次号或 SKU 等产品识别信息
4. 平台 Listing 信息与产品标签须一致

3.3 CE 认证新规

- 平台不再接受“我符合要求”的勾选承诺，要求卖家上传**具体技术文件**
- 须提供与产品型号对应的检测报告、电路图、关键零部件清单、风险评估报告
- 符合性声明（EU DoC）中的“制造商”信息须与产品铭牌、包装一致
- 制造商不在欧盟境内须指定欧盟授权代表并在 EU DoC 中注明

3.4 禁止/限制销售品类

禁止品类：

- 假冒伪劣产品
- 仿牌/高仿产品
- 管制刀具/武器
- 非法毒品及吸毒用具
- 处方药
- 濒危野生动植物制品

限制品类（需类目审核）：

- 美容健康、食品饮料、儿童用品、电子电器、纺织品、玩具、化妆品、母婴

3.5 EPR 要求

- TikTok Shop 要求卖家完成相关品类的 EPR 注册并缴纳费用
- 平台对卖家的 EPR 注册号进行核验
- 未合规者将限制商品上架
- 欧盟站点已设立卖家一站式合规服务中心

3.6 产品标签要求

- 欧盟站点须标注：欧盟责任人信息、制造商信息、原产国、安全警告、批次号/SKU
- 越南、欧盟等市场对原产国、制造商、标签信息要求更细，产地写法不能随意
- 平台 Listing 与产品标签须保持一致

4. 知识产权保护

4.1 商标/品牌注册

- 卖家须提交商标注册证书或品牌授权书

未注册品牌的产品存在被投诉侵权风险

- 建议为不同平台注册独立商标，或在授权协议中明确平台范围

4.2 侵权投诉机制

- 品牌方可通过 TikTok Shop 后台或举报渠道提交商标/版权/专利侵权投诉
- 被投诉侵权后，平台会下架相关视频、商品或关闭品牌旗舰店
- 申诉方式：提交商标注册证书、授权书进行申诉

4.3 侵权处罚措施

- 单链接违规→商品下架
- 同类链接多次违规→店铺权重下降
- 主体下多个店铺相似问题→后续审核、流量、活动报名受影响
- 严重侵权→店铺限流、货款冻结、店铺清退

4.4 TRO 风险

- TikTok Shop 目前较少出现 TRO，但存在举报下架风险
- 若同一商标在亚马逊遭遇 TRO，TikTok Shop 品牌旗舰店也可能被跨平台追溯
- 2026 年 Q1 美国 TRO 立案数量同比暴涨 102%，单季度冻结中国卖家资金超\$1.2 亿

5. 税务合规

5.1 VAT 要求（欧洲站）

欧盟站点：

- 2025 年 Q2 起对本地发货卖家实施 VAT 代扣代缴服务
- 但卖家仍负有自主申报义务，"平台代扣"与"卖家合规申报"是两项独立法律义务
- 跨境销售超 10,000 欧元/年须按买家所在国税率计征并通过 OSS 简化申报
- 从本地仓库向其他欧盟成员国发货须在入仓国申报或纳入 OSS 体系

英国站：

- 2026 年 VAT 新规：低税率门槛从 15 万英镑下调至 12 万英镑
- 年销售额超标后无法继续享受 7.5%低税率优惠，须按 20%标准税率申报

意大利特殊要求：

- 非欧盟企业若保留意大利 VAT 号须缴纳 5 万欧元保证金（约 40 万人民币）
- 未按时缴纳，税号失效

5.2 美国销售税

- 年销售额≤\$10 万：平台代扣代缴
- 年销售额>\$10 万：卖家须自行申报，须提供美国本地经营实体+联邦税号
- 1099-K 表格发放门槛从 20,000 降至 5,000
- 未合规者面临 24%销售款扣留或店铺永久封停

5.3 关税申报要求

- 2026 年 7 月 1 日欧盟取消 150 欧元以下小额包裹关税豁免
- 每商品项目征收 3 欧元固定关税
- 显著提升跨境直邮的合规成本

5.4 平台代扣代缴机制

- 欧盟站点已实施 VAT 代扣代缴
- 美国站对年销\$10 万以下小卖家执行代扣代缴
- **重要：**平台代扣后卖家仍需自行完成申报，超额部分需卖家自主申报

5.5 佣金/保证金结构

站点	标准佣金	新手优惠	保证金
美国	6%（多数类目），5% (珠宝/二手)	首 30 天 3%	\$1,500（三段式）
英国	9%（多数类目），5% (电子)	首 90 天 1.8%	-
欧盟五国	9%（电子/美容 7%）	-	-
东南亚	5%-19%（各国不同）	-	-

6. 上架与广告规则

6.1 产品描述规范

- 字数≥30 字
- 实事求是描述产品功能、用法、尺寸、材质，不夸大
- 禁止使用"买一送一""限时抢购""点我主页""爆款推荐"等营销词或引导性话术
- 禁止中英混写或纯中文绕开系统审核
- 如有配件、赠品须列出，否则可能被投诉

6.2 禁止的营销话术

- 虚假折扣/虚假原价
- 夸大产品功效（"神奇功效"）
- 未披露商业关系（达人带货未说明）
- AI 改变商品外观（尺寸、颜色、功能）
- AI 捏造无法实现的产品效果

6.3 评论/评价合规

- 禁止刷单/虚假好评
- 达人分销内容须真实，不得虚假种草
- 2026 年平台对 AI 虚假种草实施重点打击
- 违规者联盟佣金延迟支付

6.4 内容合规要求

短视频/直播：

- 2026 年平台对历史内容可追溯审核
- 旧视频中的虚假折扣、功效暗示、低质搬运、AI 生成预警、违规导流须处理
- 达人直播话术踩线会直接牵连卖家账号健康评分

AI 内容标注（2024 年 8 月起）：

- 若内容完全或主要由 AI 生成/修改，应进行标注
- 不得使用 AI 改变商品外观
- 不得捏造无法实现的效果

达人评分体系（2026 年 8 月 27 日生效）：

- 新加坡、越南站将达人推广评分从 PQP 改为 PPS（推广表现评分）
- 0-5 分，每日动态更新，由产品选择分和内容质量分构成

6.5 商业披露要求

- 2026 年 8 月 31 日商业披露要求升级
- 达人带货须披露商业关系
- 2026 年 9 月 4 日正品标签规则调整

7. 数据隐私与安全

7.1 GDPR 合规

- 卖家须遵循数据最小化原则
- 须明确告知用户数据用途并提供数据删除通道

- 2025 年 5 月爱尔兰 DPC 对 TikTok 处以 **5.3 亿欧元罚款**，理由是未能充分证明中国法律环境下的政府访问风险能被有效控制

7.2 DSA（数字服务法）合规

- 欧盟 DSA 要求平台完善消费者服务通道，公示联系与售后信息
- 2025 年 5 月欧盟委员会初步认定 TikTok 违反 DSA 的广告透明度要求
- 若最终认定违法，最高罚款可达 TikTok 全球年营业额的 6%

7.3 COPPA（美国儿童在线隐私保护法）

- 2026 年 8 月 21 日，TikTok 同意支付**\$4 亿美元**了结 COPPA 诉讼
- 3 亿美元立即支付，1 亿美元待法院撤销 2019 年旧令后支付
- 原因：在未通知父母、未获同意的情况下收集 13 岁以下儿童个人信息

7.4 卖家数据保密义务

- 不得收集、存储或处理超出业务需要的用户数据
- 跨境数据传输须有合法基础
- 卖家须配合平台的数据合规要求
- NOYB 等欧洲组织持续投诉中国出海企业（TikTok、Shein、Temu 等）的数据传输行为

8. 物流履约要求

8.1 履约模式

模式	描述	适用场景
FBT (Fulfilled by TikTok)	平台负责全程物流（仓配+配送）	美区主力模式，2026 年 3 月起全面取消自发货
Seller Shipping	卖家自行联系物流商	特殊品类（超大件、温控品），东南亚部分
全托管/本地托管	平台负责全程物流	欧盟本地托管模式：备货入德国/西班牙仓

8.2 美区物流新规

自发货全面关停（2026 年 3 月 31 日生效）：

- 所有跨境卖家必须通过官方物流或认证海外仓履约
- 跨境直邮权限仅面向平台定向邀约的白名单商家开放
- 未合规者无法继续销售

官方物流服务商清单（仅可对接以下合规承运商）：

- 京东物流、云途物流、顺丰跨境、DHL、FedEx 等 8 家常规承运商
- 外加 2 家专项超规大件物流合作商

8.3 时效要求

指标	要求	违规后果
48 小时履约	订单生成后 48 小时内完成发货	超时扣分
准时交货率	≥80%	未达标影响 AHR
延迟履约率	≤4%	超标扣分
商责取消率	≤2.5%	超标扣分
有效追踪率	≥95%	超标扣分
物流轨迹完整度	≥90%	超标扣分
揽收时效	2 个工作日内完成打单、打包并交付物流商揽收	揽收红线不可碰
虚假物流轨迹	严禁	罚款\$5/单

2026 年 6 月 8 日物流考核调整：

- 派送延迟不再由卖家背锅（完成揽收后物流商原因导致的延迟不计入 LDR 和 OTDR）
- 新增漏扫申诉通道
- 但揽收时效依然是生死线

8.4 包装规范

- 须使用 TikTok Shop 官方公示备案的合规物流服务商
- 面单须正确粘贴
- 不得使用跑水账号/科技单等违规物流操作

8.5 退货政策

- 平台统一管理退货流程
- 退货时平台仅退还 80%佣金， 剩余 20%作为售后处理管理费扣除
- 欧盟 2026 年 6 月 19 日退换货新规生效， 库存损耗成本抬升
- 英国站休眠店阶梯管控（2026 年 9 月起）

8.6 直邮商家考核

- FBT 全店渗透率须达标（平台按商品类目设定考核基准线）
- 未达标直接关闭直邮权限
- 开通直邮权限后 3 个月内须达到 T3 商家等级（月销≥\$65,000）
- 未达标将被清退直邮资格

9. 常见违规与红线

9.1 最常见违规行为（Top 10）

序号	违规行为	严重程度
1	虚假发货/欺诈性运输（虚拟仓、跑水单）	极高（直接封店，难以申诉）
2	售卖假冒伪劣产品	极高（永久封禁+资金冻结）
3	店铺资料不合规/虚假资料	高（直接封店）
4	低质量铺货/店群套利	高（平台重点整治）
5	店铺关联/多账号异常	中-高
6	商品描述含违禁词	中
7	图片不合规	中
8	虚假履约/空包	高（罚款\$5/单）
9	达人话术踩线（夸大功效、虚假低价）	中-高（牵连卖家 AHR）

10	未披露商业关系	中
----	---------	---

9.2 直接封店红线

以下行为可导致**直接封店/永久封禁**：

1. **售卖假冒伪劣产品**：永久封禁+结算/提现通道冻结
2. **虚假发货/欺诈性运输**：封店，大概率无法申诉
3. **店铺资料造假**（P图/购买他人资料注册）：直接封店
4. **刷单/薅平台补贴**：封店，难以申诉
5. **AHR 降至 0 分**：店铺永久停用
6. **账号买卖**：警方介入+资金冻结
7. **低质量铺货/批量注册店铺**：平台整治封号

10. 处罚机制与真实案例

10.1 AHR（账号健康分）体系

2026 年 7 月起，AHR 全面取代违规积分制度（东南亚及英国市场率先启用，美区同步强化）。

评分机制：

AHR = 基础分 200 + 完单加分 - 违规扣分

- 0-1000 分动态评分，追踪过去 90 天经营行为
- 初始分 200 分（及格线，非安全线）
- 每完成 200 个"完美订单"（无退货、取消、延迟、差评）可获 4 分加分
- 差评率和商责退货率从固定阈值改为同品类横向对比

四个生死节点：

AHR 分数	处罚
降至 150 分	7 天内不能参加大促/拉新活动、不能享受包邮补贴、 不能加入联盟计划
降至 100 分	14 天内不能参加活动/上新/修改商品、直播流量降 权、商品不符合商城推荐

降至 50 分	店铺封停 28 天、60 天内无法参加活动/福利
降至 0 分	店铺永久停用

分级区间：

- 200-1000 分（绿色）：健康，可正常运营并获得平台资源倾斜
- 151-199 分（橙色）：需优化，接近限制阈值
- 1-150 分（红色）：高风险，触发节点处罚
- 0 分：永久停用

10.2 违规分机制（旧制，东南亚部分站点仍适用）

违规级别	扣分	处罚
轻微违规	1-5 分	商品下架/功能限制
中度违规	6-10 分	限制新品上架、扣除保证金
严重违规	11 分以上	店铺限流/封禁

积分清零周期：

- 菲律宾本土店：从 180 天缩短至 90 天（2025 年 6 月 17 日起）
- 累计 12 分→部分商品下架一周
- 累计 24 分→限制新品上架并扣除保证金
- 积分未达 48 分情况下 90 天后自动清零

10.3 罚款金额范围

违规类型	处罚方式	金额
虚假物流轨迹	每单罚款	\$5/单
退货佣金扣除	仅退 80%佣金	20%佣金作为管理费
美区保证金	三段式	\$1,500
售假	永久封禁+资金冻结	全额资金
账号买卖	刑事追责	非法获利追缴

10.4 真实处罚案例

案例 1: TikTok COPPA 儿童隐私诉讼 (2026 年 8 月和解)

- **罚款金额:** \$4 亿美元 (3 亿立即支付+1 亿待条件满足后支付)
- **违规原因:** 在未通知父母、未获同意的情况下收集 13 岁以下儿童个人信息 (邮箱、手机号、位置等)
- **历史:** 2019 年 Musical.ly 时期曾被罚\$570 万, 2024 年 8 月司法部联合 FTC 起诉
- **来源:** 美国司法部公告

案例 2: 欧盟 GDPR 罚款 (2025 年 5 月)

- **罚款金额:** 5.3 亿欧元
- **处罚机构:** 爱尔兰数据保护委员会 (DPC)
- **违规原因:** 未能充分证明中国法律环境下政府访问风险能被有效控制, 未清晰告知用户数据可能被远程访问的国家
- **来源:** 爱尔兰 DPC 公告

案例 3: 超 200 万卖家账号被封 (2024 年 10 月)

- **规模:** 超 200 万 TikTok 卖家账户被冻结/关闭, 超 50 万名内容创作者部分功能被删除
- **原因:** 违反平台规则或社区准则
- **来源:** TikTok 官方公告

案例 4: TikTok Shop 账号倒卖案 (2025 年)

- **案件 1:** 福建警方侦破境外人员“售卖—找回—再收费”诈骗链
- **案件 2:** 泉州抓获嫌疑人曾某, 自 2022 年起长期倒卖 TikTok Shop 店铺账号, 三年非法获利超 300 万元
- **处罚:** 依法采取强制措施, 查获大量虚假注册资料及公民个人信息

案例 5: 美区新店售假永久封禁

- **经过:** 卖家新店运营不足 10 日遭永久封禁, 结算与提现通道同时冻结
- **原因:** 发布、宣传和销售假冒伪劣产品, 违反知识产权规则
- **结果:** 多次申诉无果, 资金被锁

案例 6: 意大利竞争管理局罚款 (2024 年 3 月)

- **罚款金额:** 1000 万欧元

- **处罚机构：**意大利竞争与市场管理局
- **违规原因：**未采取足够措施防止平台传播危害未成年人身心健康的内容

案例 7：韩国通信委员会调查（2024 年 10 月）

- **违规原因：**在用户注册时自动要求接收广告，未提供明确的同意选项
- **潜在罚款：**最高 3000 万韩元（约\$22,287）

10.5 申诉机制

- **AHR 申诉：**通过 Seller Center → Account Health → 账号健康分页面提交
- **KYC 申诉：**Seller Center → Account Settings → Business Information → KYC Verification → Appeal
- **二审申诉：**补充法人信息、营业执照等材料；公证审计报告可作为关键加分项
- **关联连坐机制：**一旦被判"欺诈经营"，法人名下及 IP 关联所有店铺资金被无限期冻结，申诉窗口期仅 48 小时
- **离岸卖家二审：**可引入第三方公证审计报告增强申诉材料公信力

10.6 TikTok 全球累计罚款一览（2020-2026）

时间	处罚机构	罚款金额	原因
2019 年	美国 FTC	\$570 万	Musical.ly 时期儿童隐私违规
2024 年 3 月	意大利竞争管理局	1000 万欧元	未成年人内容保护不足
2025 年 5 月	爱尔兰 DPC	5.3 亿欧元	GDPR 数据传输违规
2026 年 8 月	美国司法部	\$4 亿	COPPA 儿童隐私违规
累计	多国	约 14 亿美元	数据隐私+内容合规

11. 最新政策变化（2025-2026）

政策	生效时间	核心变化
美区自发货全面关停	2026 年 3 月 31 日	所有跨境卖家须通过官方物流或认证海外仓履约
AHR 全面取代违规分	2026 年 7 月（东南亚/英国）	0-1000 分动态评分，跌破节点触发

		阶梯处罚
AHR 美区强化	2026 年 7 月	从惩罚机制升级为动态评分体系
欧盟 GPSR 全量资质管控	2026 年 7 月 30 日-9 月 30 日	五大品类分阶段强制提交资质
CE 认证文件强制上传	2026 年 8 月	从"勾选承诺"变为"文件核实"
达人评分 PQP→PPS	2026 年 8 月 27 日	新加坡、越南站评分从流量导向转为质量导向
商业披露要求升级	2026 年 8 月 31 日	达人带货须披露商业关系
正品标签规则调整	2026 年 9 月 4 日	收紧到商城卖家
东南亚一证多店	2026 年 9 月	个体工商户免流水入驻
美区保证金三段式	2026 年	上调至\$1,500, 三段式新机制
英国站休眠店阶梯管控	2026 年 9 月	不活跃店铺阶梯式管控
英国 VAT 低税率门槛下调	2026 年	从 15 万英镑→12 万英镑
美国站主体合规升级	2026 年 1 月	年销>\$10 万须美国实体+联邦税号
欧盟取消小包裹关税豁免	2026 年 7 月 1 日	≤150 欧元包裹征收 3 欧元固定关税
欧盟站点 VAT 代扣代缴	2025 年 Q2	本地发货卖家 VAT 代扣
欧盟新增 8 国入驻通道	2025 年	欧洲覆盖范围创新高

平台趋势判断：

1. **从流量驱动转向合规驱动：**未来卖家竞争重点已从选品和流量获取转为内容质量、账号管理和合规运营能力
2. **内容+商品+履约三位一体：**单一商品违规可带来店铺限流，达人话术踩线牵连卖家 AHR，虚假履约牵连货款冻结和店铺清退
3. **处罚联动机制强化：**主体下多个店铺相似问题→连锁处罚；关联连坐机制→欺诈经营法人名下所有店铺资金无限期冻结
4. **物流强制官方化：**美区自发货全面关停是标志性事件，标志着平台从"开放履约"转向"强制合规履约"

第三部分：两平台对比总结

核心差异对比

维度	Amazon	TikTok Shop
合规驱动逻辑	货架电商→产品/库存/绩效合规	内容电商→内容/商品/履约/数据全链路合规
违规评估体系	AHR（账户状况评级）+ 重复违规 180 天窗口	AHR（0-1000 分动态评分）+ 违规分 （旧制并行）
KYC 触发	欧洲站/加拿大站强制	全站点注册即审核
物流模式	FBA 为主，FBM/MFN 为辅（AHT 自动介入）	FBT 强制（美区自发货已关停）
VAT 代扣	欧洲站部分代扣，仍需自主申报	欧洲站代扣，仍需自主申报
IP 保护	Brand Registry + APEX + TRO	举报下架 + AHR 联动
内容合规	无直播/短视频内容	短视频/直播话术合规直接影响 AHR
封号后果	资金冻结+Listing 清零	资金冻结+店铺清退+关联连坐
申诉窗口	常规 POA；TRO 需律师；APEX 窗口期缩短	常规 48 小时窗口；关联连坐极难申诉

2026 年合规趋势共识

- 1. 合规前置化：两大平台都在从事后处罚转向事前风控，开店前完成合规布局成为标准流程
- 2. AI 审核系统升级：AI 全方位扫描商品文本、图片、定价和退货数据，从源头拦截违规
- 3. 处罚联动机制强化：单点违规→多维度连锁处罚，主体关联→连坐冻结
- 4. 数据隐私监管收紧：GDPR/DSA/COPPA/CCPA 多法规叠加，罚款金额屡创新高
- 5. 环保合规强制化：EPR/PPWR 从"申报义务"升级为"准入门槛"

免责声明：本报告基于 2026 年 9 月 4 日可获取的公开信息整理，平台政策持续更新，具体执行以平台官方最新公告为准。案例信息来源于监管机构公告和公开媒体报道，案件细节以官方判决书为准。

一、Temu（拼多多海外版）

1. 平台概况与市场定位

维度	详情
主体公司	拼多多（PDD Holdings）
上线时间	2022 年 9 月
覆盖区域	全球 90+国家/地区，核心市场包括美国、欧盟、日韩、东南亚、拉美
运营模式	全托管 + 半托管（Y1/Y2 双模式）
监管定位	2024 年 10 月被欧盟列为"超大型在线平台"（VLOP），月活用户 9200 万
战略转型	2026 年从"低价铺货+社交裂变"向"精细化选品+合规深耕"转型

核心市场特征：

- **美国**：曾为最大市场，2025 年 T86 免税政策取消后统一涨价 10%-30%，国内直发通道大幅收缩
- **欧盟**：Y2 直航模式推行，卖家负责清关合规；本地备货+流量扶持组合推动本地化履约
- **日韩**：2026 年 1 月签署日本产品安全承诺（Japan Product Safety Pledge），韩国需 KC 认证
- **东南亚/拉美**：新兴增长市场，但部分国家（乌兹别克斯坦、越南）因合规问题遭遇封禁

2. 卖家入驻资质要求

全托管模式：

- 企业资质：中国大陆营业执照（企业或个体工商户）
- 法人身份验证：身份证正反面、法人手持身份证照片

- 供货能力证明：需与实际产能匹配
- 同一主体上限：2 个店铺

半托管模式（Y1/Y2）：

- 企业资质 + 海外仓地址 + VAT 税号
- Y1 模式：需提前将货物海运/空运备货至欧盟本地海外仓（德、法、意、西、荷、波等），后台绑定仓库地址 +VAT 税号
- Y2 模式（欧洲直航）：卖家负责清关合规

2026 年 KYC 审核升级：

- **对公银行账户验证**：不再接受普通截图或对账单，强制要求能成功跳转的对公账户；虚拟银行账户、线上电子账户基本全部失效
- **实时视频通话验证**：法人实时一对一视频通话，审核人员现场提问经营细节、供应链来源、发货流程，无固定题库
- **地理位置定位**：法国、英国等欧洲市场触发频率明显上升
- **美国本土店**：注册地址与地址证明必须一致

常见审核失败原因（TOP5）：

1. 店铺数量超限（同一主体已达 2 店上限）
2. IP 关联与重复铺货（不同店铺共用 IP，商品主图/详情页高度相似）
3. 品牌资质不全（授权链路不完整）
4. 本土店地址不符
5. 供货能力不匹配

3. 产品合规要求

认证体系（2026 年 V26 政策升级后）：

目标市场	强制认证	备注
欧盟	CE、ROHS	仅保留 14 家指定机构出具的报告有效，清退全部旧合作机构

美国	CPC（儿童用品）、FCC（电子产品）	
韩国	KC 认证	
日本	PSE 标识	

认证硬性要求：

- 报告有效期：**1 年内**出具，过期作废
- 需附带：产品实拍、CNAS 标识、ILAC 标识、EU 符合性声明
- 同一型号/系列不可"拼单"合并申请
- 2026 年 8 月 15 日生效：禁止"证多型号"合并，同系列不同参数须分别认证
- 电子/电器/灯具/电源 SKU 需逐型号准备 CE/FCC 报告
- 认证信息一致性：型号、规格、品牌必须与上传资料完全匹配

禁售品类清单（v26 新增）：

1. **电子烟**——全产业链全站点永久禁售
2. **全包裹式织物汽车座椅**——纯织物全包款及配套配件全面禁止
3. **高风险安防、仿真类产品**——仿真模型、隐蔽拍摄、强光高危设备
4. 锂电池、婴童用品、食品接触厨具——禁止无资质铺货

环保/ESG 要求：

- **德国 EPR 包装法**：需 LUCID 注册号 + 二元回收系统年度缴费凭证（2026 年 5 月 15 日前上传 2025 年度凭证）
- **欧盟 PPWR**（2026 年 8 月 12 日生效）：包装重金属总量≤100mg/kg、PFAS 限制、可回收性要求
- **欧盟 ESPR**：大型企业 2026 年 7 月 19 日起不得销毁未售出服装/鞋类
- 未履行 EPR 义务将限制销售，严重者触发德国 UBA 联邦环境局稽查，最高面临 **20 万欧元**罚款

标签要求：

- "三码合一"（2026 年 8 月生效）：外箱必须同时包含物流单号、SKU 码、合规标签码，三者缺一每件罚款 **5 美元**
- 标签上制造商、欧代地址等信息必须与后台申报完全一致

4. 知识产权保护

- **AI 系统自动扫描**：平台通过 AI 自动检测侵权商品，快速下架
- **品牌授权要求**：需提供完整授权链条（从品牌方→总代→卖家），授权期限覆盖入驻后 12 个月以上
- **不侵权报告机制**：卖家可提交"不侵权报告"进行申诉，需包含技术比对、专利检索等支撑内容
- **侵权处罚**：商品下架 + 法律追责 + 店铺处罚
- **GPSR 合规**（欧盟《通用产品安全法规》）：2024 年 12 月 13 日起实施，卖家必须申请欧盟负责人（欧代），制作合规商品标签

5. 税务合规

税务项目	要求	时间节点
欧盟 VAT	取消 150 欧元以下小包免税，所有包裹需征收 VAT（标准税率约 20%）	2026 年 7 月 1 日起
欧盟关税	按 HS 编码品类计征，每个编码固定 3 欧元清关服务费	2026 年 7 月 1 日起（过渡期至 2028 年 7 月 1 日）
VAT 注册	Y2 模式必须为发货国注册对应 VAT 税号	2025 年底起严格核查
代扣代缴	法国、西班牙等部分国家推进代扣代缴	2026 年推进中
德国 EPR	LUCID 注册号 + 二元回收系统缴费凭证	2026 年 5 月 15 日前
平台数据报送	按季度向税务机关报送销售额、退款等数据	2025 年起常态化

关键变化：此前价值≤150 欧元的非欧盟进口 B2C 包裹享受关税豁免，2026 年 7 月 1 日起全面取消。未注册 VAT 将无法抵扣进口环节已缴纳增值税，面临清关延误甚至货物被扣。

6. 上架与广告规则

价格规则重大变革：

- 2026 年 4 月 10 日：**全面取消强制跟价、自动降价、高价限流**三大核心价格管控政策
- 价格权重从 70%降至 30%，产品评分、用户评价、履约效率、合规水平、店铺综合评分等权重提升至 70%
- 高价商品管控依然存在，但不再因定价高于竞品直接处罚

重复铺货处罚（2025 年 11 月升级）：

- 同主体多店铺售同款、同品多链接拆分尺寸、换图换包装规避检测等行为纳入重复铺货范畴
- 严重重复铺货：**永久封禁且不予申诉**
- 部分重复：限制上新、缩减商品数量

评论/评价合规：

- 严禁刷单、虚假评论
- 平台 AI 监测频繁修改商品关键属性的行为

广告规则：

- 2025 年 8 月：强制冻结卖家广告准备金（锁定账户 1000 元作为广告费）
- 仅允许当地家庭 IP 登录前端，过滤虚假数据

7. 数据隐私与安全

V26 新规首次明确数据安全合规要求（2026 年）：

- 针对**带摄像、定位、蓝牙、存储功能**的智能电子设备：
 1. 商品详情页必须明确标注数据清除、隐私保护、信息安全相关说明
 2. 严禁售卖翻新、二手智能设备（杜绝前用户数据留存风险）
 3. 需提交对应数据安全合规声明，未完善资料的产品一律禁止上架
- 适配欧盟《数字服务法案》（DSA）和隐私保护条例

监管处罚：

- 2025 年 5 月：韩国个人信息保护委员会因 Temu 私自将韩国用户数据传至海外，罚款 **13.69 亿韩元**（约 702 万人民币）

8. 物流履约要求

履约指标	标准	违规处罚
半托管发货时效	48 小时内出库	超时罚款 5 美元/单
半托管妥投时效	7 个工作日内	-
履约率	≥95%	低于 95%即遭降权
虚假发货/轨迹异常	禁止	罚款 80-4000 元
品质分	≥60 分	<60 分按申报价 5 倍赔付
规格信息	实际与登记值偏差≤50g 且≤10%	基础罚款 10 元/单，每超 50g 加罚 10 元
售罄健康分	≥60（可报活动） / ≥50（可上新品）	低于标准限制活动/上新
入仓管控	NCI 不超标	超标强制 Hub 中转
送仓预约	承运商必须预约仓位	无预约直接送货按到货件数罚款
三码合一	物流单号+SKU 码+合规标签码	缺一每件罚款 5 美元

物流模式变化：

- 美国站常规品类全面关停国内直发通道，全托管订单占比仅剩约 1/3
- 欧洲站计划 2026 年 Q3 硬性要求本土仓发货订单占比达 80%
- 国内直发整体比例不足 10%

9. 常见违规与红线

最常见的 10 类违规行为：

序号	违规行为	风险等级
----	------	------

1	重复铺货（同主体多店售同款）	● 永久封禁
2	资质造假/资质共享	● 永久封店
3	资料造假（虚假本土仓库水电账单/ 租赁合同）	● 直接封店+冻结资金
4	虚假发货/物流轨迹异常	罚款 80-4000 元
5	发货超时（48 小时未出库）	5 美元/单
6	低品质商品（品质分<60 分）	5 倍赔付
7	规格信息不符（重量/体积偏差）	10 元/单起+累加
8	资质逾期/失效	追加 1-10 万保证金
9	IP 关联（多店铺共用 IP）	审核失败
10	电子烟上架	● 永久禁售

直接封号红线：

- 1. 同主体严重重复铺货（不予申诉）
- 2. 资质造假、资质共享（二次违规永久封店）
- 3. 资料造假（购买他人资料/店铺、虚假本土地址证明）
- 4. 购买/出售店铺账号
- 5. 售卖禁售品（电子烟等全域禁售品类）

10. 处罚机制与真实案例

三级违规标准（2026 年新规）：

级别	处罚	说明
单次违规	最高罚款 1000 元	初犯冻结 15 天提现
二次违规	永久封店	全店关联永久封禁

三次违规	最长冻结账户 30 天	限制上新等
------	-------------	-------

连坐处罚机制（2026 年 1 月上线）：

- 24 周统计周期内，任一店铺被评为"较差"等级，关联店铺全部受影响
- 1 次"较差"：所有店铺 7 天内 JIT/定制商品上新数量受限
- 2 次"较差"：7 天内完全禁止上新
- 3 次及以上：冻结上新权限 30 天
- 资质共用、供应链异常将牵连全矩阵店铺

保证金制度：

- 资质缺失店铺需追加 1 万至 10 万元保证金
- 回款周期：首次以书面形式明确"90 天内"

真实处罚案例：

时间	事件	罚款金额	原因
2024 年 7 月	广州 200+商家维权事件	统计罚款约 1.14 亿元，涉 279 家商户	新罚款机制引发争议
2025 年 5 月	韩国监管机构处罚	13.69 亿韩元（约 702 万人民币）	私自将韩国用户数据传至海外
2025 年 6 月	韩国公正交易委处罚	3.57 亿韩元（约 187 万人民币）	隐瞒抽奖规则、虚假倒计时弹窗
2025 年 3 月	乌兹别克斯坦封禁	平台全面封禁	未注册本地实体、逃避税款
2025 年 9 月	巴基斯坦要求禁令	面临禁令	未在巴基斯坦注册
2026 年 1 月	土耳其办公室突袭	调查中	合规调查
2026 年 5 月	欧盟 DSA 罚款	2 亿欧元（约 15.7 亿人民币）	未有效识别和缓解非法/危险商品风险（危险婴儿玩

			具、缺陷充电器)
2026 年 7 月	欧盟追加调查	可能面临全球年营收 1% 罚款	2025 年 12 月突袭检查中 不配合调查

申诉机制：

- 对公银行账户验证：需提供开户证明、近 3 个月流水
- 视频验证：法人需熟悉经营品类、供应链来源、发货流程
- 整改期：7 天（重复铺货整改）
- 连续 3 天异常率>5%将冻结资金结算

11. 最新政策变化（2025-2026）

政策	生效时间	核心内容
V26 版《商品安全与合规政策》	2026 年 6 月	禁限售品类、产品安全资质、知识产权、数据隐私、标签规范五大维度全面收紧
取消强制跟价	2026 年 4 月 10 日	价格权重从 70%降至 30%，合规水平等权重升至 70%
欧盟 7:3 流量分配	2026 年（美区）	七成自然流量倾斜半托管商家
关联店铺连坐处罚	2026 年 1 月	资质共享/造假列为重点打击，连带全矩阵店铺
欧盟取消小包免税	2026 年 7 月 1 日	3 欧元固定关税+VAT 标准税率
三码合一	2026 年 8 月	物流单号+SKU 码+合规标签码，缺一罚 5 美元
电子品类资质新规	2026 年 8 月 15 日	禁止"证多型号"合并，逐型号认证
入仓管控新规	2026 年 8 月 10 日	NCI 超标强制 Hub 中转，无预约送货罚款

卖家身份审核升级	2026 年	对公账户验证+实时视频通话+地理位置定位
数据安全合规声明	2026 年	智能设备需提交数据安全合规声明
欧盟 PPWR 包装法	2026 年 8 月 12 日	包装重金属/PFAS/可回收性硬性要求
日本产品安全承诺	2026 年 1 月 30 日	签署 Japan Product Safety Pledge

二、Shopee（虾皮）

1. 平台概况与市场定位

维度	详情
主体公司	深圳虾皮信息科技有限公司（Sea Group 旗下）
上线时间	2015 年
覆盖站点	新加坡、马来西亚、菲律宾、印尼、泰国、越南、巴西、墨西哥、哥伦比亚、智利
运营模式	跨境店 + 本土店
市场地位	东南亚最大跨境电商平台之一
目标用户	东南亚+拉美消费者

各站点特点：

- 东南亚六国为核心市场
- 拉美（巴西、墨西哥、哥伦比亚、智利）为新兴增长区
- 新加坡安全评级 4 星（最高），所有反诈骗安全功能已实施

2. 卖家入驻资质要求

跨境店：

- 中国大陆营业执照
- 收款银行卡
- 法人身份信息

本土店：

- 当地公司注册文件 或 通过本地授权代理商运营
- 印尼：必须提供印尼本地公司注册文件
- 越南：营业执照/NIB（商业识别号，Permendag 19/2026）

KYC 审核要求（各站点差异）：

站点	KYC 核心要求	执行时间
泰国	银行账户证明材料，店铺主体资料/ 收款银行卡持有人/退货收件人姓名 文字、大小写、空格、标点必须一 模一样	2026 年 3 月 31 日前补齐
越南	店铺 KYC 实名核验（店铺名称与收 款账户持有人一致），营业执照 /NIB 强制校验	2026 年 7 月 8 日起分批执行
印尼	必须提供印尼本地公司注册文件或 本地授权代理商	2025 年起加强

多店运营要求：

- 多店运营需分开管理资料，规避账号信息混乱
- 企业店需法人资料、税务材料完整齐全
- 同一卖家注册多店铺须向平台报备，未报备可能导致所有关联账号被批量封禁

3. 产品合规要求

五大类目强制认证（2026 年 7 月 1 日起）：

类目	认证要求	覆盖站点
电子电器	各国对应电气安全认证	新马菲印泰越
美妆	当地合规批文（如印尼 BPOM、泰国 FDA、马来 NPRA）	同上
食品	食品经营许可证/当地 FDA 注册	同上
玩具	安全检测报告/年龄分级标识	同上
医疗器械	医疗器械注册证	同上

分阶段执行：

- 2026 年 7 月：马来、泰国、新加坡先行
- 2026 年 9 月：扩展至印尼、越南、菲律宾
- 2026 年 12 月：覆盖所有站点

泰国商品合规新规（2026 年 1 月 1 日起）：

- 受监管商品需在详情页展示有效的许可证、注册编号或认证标识
- 平台实施更严格的合规信息核查与认证验证机制
- 未按时更新或补充信息：商品可能被下架或限制销售，严重者面临账户罚分、冻结

禁售品类清单（非穷尽）：

1. 活体动物、野生动物制品、象牙、虎牙护身符、濒危物种
2. 文物和古董
3. 二手化妆品
4. 伪造货币和邮票
5. 信用卡和借记卡
6. 数字货币/储值卡（除非 Shopee 授权）
7. 野生动物及衍生产品
8. 管制药品/毒品/健康补充剂
9. 武器和弹药
10. 香烟和烟草制品

- 11. 虚拟产品/服务（部分站点）
- 12. 电子烟（各站点政策不同）

限制销售品类（需特殊经营许可证）：

- 需向 Shopee 提前提供相关证明文件
- 买家购买资质审核由卖家承担

4. 知识产权保护

品牌知识产权系统：

- 权利人可通过 Shopee 品牌知识产权系统提交投诉
- 投诉需提供 8 项材料：签名、知识产权类型/权属证明、侵权性质描述、侵权商品详情/链接、联系方式、诚信声明、真实性声明、其他权利主张材料

侵权处罚措施（2025 年 2 月 3 日更新政策）：

- 首次侵权：扣 3 分 + 下架商品
- 多次侵权/仿品：**直接冻结账户**
- 重复违规（含重新编辑后再上架）：可能**永久封号**
- 其他制裁：移除 Shopee Mall 卖家/优选卖家徽章、店铺名重置、商品禁售/删除、发罚分

防伪措施：

- 图片查重功能：确保主图原创性（相似度<80%）
- 关键词黑名单工具筛查标题
- 平台算法监测频繁修改商品关键属性的行为

5. 税务合规

各站点税务要求：

站点	税务要求	免税门槛变化
马来西亚	月销 RM50 万以上需申请 SST（5%-	2024 年起所有进口商品征收 10%销

	10%)	售税，无免税额度
印尼	NPWP 税号，所得税 6%-10%	2019 年取消 800 美元以下免税
泰国	VAT+所得税	2025 年 1 月起取消所有跨境电商包裹免税
越南	代扣所得税 0.5% (PPh 第 22 条)	2026 年 8 月 1 日起
菲律宾	12% VAT	2023 年 11 月起对海外直邮统一征收
墨西哥	VAT/所得税	2025 年 1 月 1 日新规

平台数据报送：

- 按季度向税务机关报送卖家身份、收入等涉税信息
- 出口业务主体均需履行申报义务
- 综试区符合条件企业可享 4%核定征收率

越南电商法（2026 年 7 月 1 日生效）：

- 店铺 KYC 实名 + 营业执照/NIB + 代扣所得税 + 税务数据互通
- 订单、回款、物流数据全面联网

私自换汇/藏流水面临稽查风险

6. 上架与广告规则

产品描述规范：

- 禁用绝对化宣传用语：“最佳”“第一”“Original”“Factory Price”等敏感词
- 商品描述需真实准确，符合当地文化与宗教禁忌
- 禁止虚标材质、夸大功效
- 类目必须正确（类目错放导致降权/删除/冻结）

评论/评价合规：

- 严禁刷单、虚假交易

- 严禁重复铺货

广告投放规则：

- 2026 年新增登录环境动态校验机制，对登录环境一致性、纯净度实时评分
- 评分达标店铺才能正常参与平台流量分配
- Shopee Mall 卖家：2025 年 10 月 25 日起 Ads Growth Plan 作为 Mall 卖家福利
- Instant Delivery（即时配送）2026 年 1 月 12 日起对所有优选卖家和 Mall 卖家强制

Shopee Live 直播规范：

- 禁止静态图片挂播、无解说直播
- 违规处罚：警告→直播降权→终止直播→临时封禁→永久封禁
- 单次违规达 15 个扣分点视为严重违规，可能立即或永久封号

7. 数据隐私与安全

隐私权政策（2026 年 1 月 4 日更新）：

- 收集敏感个人信息包括：法人身份证件信息、手持身份证照片/视频、脸部图像/视频、联系人职位、通信记录、互动记录、音视频记录、网页浏览记录、精准定位信息、行踪轨迹等
- 用户权利：查阅、复制、更正、补充个人信息

数据合规要求：

- 卖家需确保用户数据全链路透明（采集→存储→销毁）
- "最小必要"原则实质性审核：评估收集数据字段是否超出业务实际所需
- 跨境数据流动合法性：涉及欧盟用户数据传输至欧盟以外地区需满足复杂合规要求

8. 物流履约要求

平台物流（SLS - Shopee Logistics Service）：

- 跨境店优先使用 SLS 认证物流商
- 包装需符合 Shopee/SPX 包装指南
- 包裹需含 SPX AWB 码

履约考核指标（马来本土店 2026 最新罚分规则）：

指标	定义	罚分标准
NFR（订单未完成率）	7 天内卖家自身原因取消+买家因卖家问题退货占比	10%≤NFR<20%罚 1 分；≥20%罚 2 分
LSR（迟发货率）	7 天内未在 DTS 内完成物流扫描的订单占比	≥10%罚 1 分；≥15%且≥30 单罚 2 分
FHR（快速交接率）	30 天内包裹在规定时效内交给 SLS 并完成扫描占比	<90%罚 1 分（2026.5.11 新增）

虚假发货判定：

- 物流单号 48 小时内无揽收记录即判定为虚假发货

退货政策：

- 买家退货需在 Service Point 完成
- 未取件包裹 3 个工作日后自动启动退件流程

9. 常见违规与红线

最常见的 8 类违规行为：

序号	违规行为	扣分	后果
1	商品信息违规（违禁词、虚假信息、重复铺货、类目错放）	1-2 分	商品下架/店铺冻结
2	延迟发货/虚假发货	1 分/单	限制活动权限
3	虚假促销/价格欺诈	2-3 分	下架促销商品
4	知识产权侵权（售假、盗图）	3 分	首次下架，多次封店

5	账户关联/多账号未报备	6分/账号	批量封禁
6	刷单	严重	店铺冻结
7	仿品销售（多次违规）	-	直接冻结账户
8	禁售品上架	严重	永久封号

直接封号红线：

- 1. 累计扣分满 15 分——永久冻结店铺
- 2. 仿品多次违规——直接冻结账户
- 3. 禁售品上架——永久账户封禁
- 4. 严重知识产权侵权重复违规——永久封号

10. 处罚机制与真实案例

罚分制度核心规则：

- 罚分周期：28 天
- 满 15 分：永久冻结店铺
- 重复违规加倍扣分（2023 年新增）
- 清零周期：每年 1 月、4 月、7 月、10 月的第一个周一自动清零
- 惩罚期延续：清零时处于惩罚期（如 28 天冻结），惩罚继续执行至期满

梯度处罚机制：

级别	扣分	处罚措施
轻度	1-3 分	首次：邮件警告+商品上架限制（日增 SKU 从 100 降至 30）；重复：关闭"聊聊"功能 7 天，禁止参与平台活动
中度	4-9 分	限制优惠券发放、搜索排名后置、禁止限时秒杀

重度	10-14 分	店铺权限受限、优选卖家取消资格
极重	15 分	永久冻结店铺

申诉机制：

- 被冻结账户可提交申诉表单申请复查
- 需提供支撑材料证明无违规行为

高频违规数据：

- 发货超时占比 38%
- 商品信息违规占比 27%
- 客服响应不达标占比 19%
- 其他：虚假促销、IP 侵权、多账号关联

11. 最新政策变化（2025-2026）

政策	生效时间	核心内容
五大类目强制认证	2026 年 7 月 1 日起	电子电器、美妆、食品、玩具、医疗器械强制核验证书，无证直接下架
泰国 FDA/TISI 资质展示	2026 年 1 月 1 日	受监管商品需在详情页展示许可证/注册编号/认证标识
登录环境动态校验	2026 年新增	对登录环境一致性、纯净度实时评分
Instant Delivery 强制	2026 年 1 月 12 日	所有优选卖家和 Mall 卖家强制开通即时配送
越南电商法	2026 年 7 月 1 日	KYC 实名+营业执照+代扣所得税+数据联网
印尼本地化仓储权重提升	2025 年起	使用本地仓（SFI）的链接搜索排名

		更高
仿品政策升级	2025 年 2 月 3 日	多次仿品违规直接冻结账户
马来罚分新规	2026 年	NFR/LSR/FHR 考核标准更严格
法国反超快时尚法	2026 年 7 月 8 日 (9 月 1 日执行)	被点名, 单件纺织品罚款 0.25-6 欧元

三、AliExpress（速卖通）

1. 平台概况与市场定位

维度	详情
主体公司	阿里巴巴集团
上线时间	2010 年 4 月
市场地位	全球第三大英文在线购物网站，中国最大跨境出口 B2C 平台之一
覆盖范围	全球 200+国家/地区
类目覆盖	30 个一级行业类目（3C、服装、家居、饰品、手机通讯等）
监管定位	欧盟"超大型在线平台"（VLOP），受 DSA 监管
支付方式	支付宝国际账号担保交易

优势行业： 服装服饰、手机通讯、鞋包、美容健康、珠宝手表、消费电子、电脑网络、家居、汽配、灯具

2. 卖家入驻资质要求

入驻资质：

- 中国内地企业营业执照（对接国家企业信用信息公示系统核验）
- 法人身份一致性比对（通过公安部 eID 接口）

- 店铺经营类目合规性审查
- 基础保证金：企业\$1000，个体工商户\$500

注册审核流程（三重校验）：

1. 企业资质真实性核验（对接国家企业信用信息公示系统）
2. 法人身份一致性比对（通过公安部 eID 接口）
3. 店铺经营类目合规性审查（依据《AliExpress Category Compliance Handbook v3.2》）

审核数据（2024 年 Q2）：

- 人工复核占比：37.6%
- 人工复核原因（83.4%）：营业执照地址与税务登记地址不一致、法人身份证有效期不足 6 个月、上传文件模糊/非彩色原件

特殊品类入驻门槛：

- 品牌商品：需提供商标注册证或完整商标授权书
- 食品类：食品经营许可证
- 出版物：出版物经营许可证
- 特殊行业：相应行政许可证明

3. 产品合规要求

认证要求（2025 年新规）：

目标市场	强制认证	适用范围
欧盟	CE、UKCA、REACH 检测报告	电器、玩具、化学品等
北美	FCC、CPC、UL 标准	电子、儿童用品
中东	GCC、G-mark 认证	准入前提
俄罗斯	EAC、GOST 认证	更严格

2025 年认证新规核心升级：

- 区域合规强化：欧盟、北美、中东、俄罗斯差异化认证要求

- 新增强制认证品类：智能家居、新能源、户外装备
- 数字认证管理：全面推行认证存证系统，实现全球验证
- 卖家分层认证管理：认证等级体系，优质卖家享流量倾斜
- 认证积分制度

禁售品类（18 大类，12 类零容忍禁售）：

绝对禁止类（12 大类）：

1. 枪支弹药及仿制品
2. 管制器具
3. 易燃易爆物品
4. 活体动物
5. 濒危野生动植物制品
6. 毒品及违禁药品
7. 危险化学品
8. 仿真枪
9. 假币/伪造邮票
10. 信用卡/借记卡
11. 数字货币
12. 军警用品

资质准入类（6 类，需有效认证）：

1. 医疗器械（CE/FDA/MDR 证书）
2. 儿童玩具
3. 电池类商品
4. 化妆品
5. 电子烟产品（部分国家禁止，如俄罗斯）
6. 无线电认证电子产品

区域限售类（依国家/地区动态调整）：

- 俄罗斯禁止销售电子烟

- 沙特禁止未获 SASO 认证的儿童玩具
- 韩国须符合 KC 认证

产品标签要求：

- CE/UKCA 等强制认证标识必须标注
- 字体高度≥3mm
- 禁止标题/主图/详情页含禁用词（如"Amazon best seller""FDA certified"未提供证明）

母婴/宠物用品（2024 年 4 月新增罚款项）：

- 未提供 CE/UKCA 证书的商品每款扣\$200

4. 知识产权保护

知识产权规则体系：

- 平台严禁未经授权发布、销售涉嫌侵犯第三方知识产权的商品
- 检测方式：平台抽查（含已下架商品）+ 权利人投诉 + 买家投诉

三类侵权：

1. **商标侵权：** 未经授权使用他人注册商标
2. **著作权侵权：** 盗用图片、文案等
3. **专利侵权：** 外观设计/实用新型专利

侵权处罚规则：

侵权类型	处罚标准
严重商标侵权	三次关户
一般侵权（商标）	累计 48 分关户
一般侵权扣分节点	2 分警告 → 12 分冻结 7 天 → 48 分关户
知识产权侵权	下架商品数×\$50/个

防伪措施：

- 平台随机对商品信息、商品组名进行抽查
- AI 扫描检测商标/专利侵权
- 品牌授权审核机制（从品牌方→总代→卖家三级授权）
- 商家可追溯性机制

5. 税务合规

税务项目	要求	机制
欧盟 VAT	IOSS 代扣代缴	平台作为"拍卖人"代收 VAT 并通过 IOSS 汇缴
IOSS 申报	月度申报，次月第 16 个工作日前提交	逾期罚款 5%-25%
关税申报	欧盟取消 150 欧元以下免税	所有包裹需缴纳 VAT
原产国信息	欧洲站强制填报	2026 年 6 月 30 日起，未合规商品限售
平台数据报送	按季度报送 GMV、退款、净收入等	2025 年起常态化

IOSS 关键合规要点：

- 申报销售额按"含税价"计算（非不含税价）
- 退货退款需在当期申报中减少相应税额
- 卖家无需单独申报已由平台代收的 VAT
- 独立站/线下渠道需卖家自行通过 IOSS 申报

6. 上架与广告规则

产品描述规范：

- 标题/主图/详情页禁止含禁用词（如"Amazon best seller""FDA certified"未提供证明）
- 参数不得虚标（电池容量误差>5%即违规）
- 必须标注 CE/UKCA 等强制认证标识

- 商品属性强制填写项必须完整（如手机类目未填 IMEI 验证方式扣\$30/商品）

禁止的营销话术：

- 绝对化用语
- 未授权使用商标名称（如"Apple-style"判定为仿冒）
- 主图含第三方平台水印

评论/评价合规：

- 严禁刷单
- 严禁虚假交易

广告投放规则：

- "Brand+"计划：2026 年目标助力 2000 个中国品牌出海，覆盖 27 国仓配
- 西法部分类目佣金下调 0.5%-1%
- 品牌卖家获得更多流量、物流资源倾斜

7. 数据隐私与安全

隐私政策涵盖：

- 卖家账户信息、商业信息、支付信息、联系信息
- KYC/KYB（了解你的客户/业务）反洗钱检查
- 欺诈、安全检测

数据处理合法依据：

- 法律义务
- 合同履行
- 合法利益（保护平台运营、检测/防止非法活动）
- 用户同意（如需适用法律要求）

GDPR 合规：

- 2026 年 7 月被欧盟依据 DSA 罚款 5.5 亿欧元，部分涉及数据处理透明度

- 平台被认定缺乏有效机制检测假冒产品、执行商家处罚、防止通过错误分类规避合规检查

卖家数据保密义务：

- 不得过度收集用户非必要信息（如生日、职业等）
- 跨境数据流动需满足 SCCs 等合规要求

8. 物流履约要求

物流模式：

- 自选物流商，但必须在《AliExpress Approved Logistics List》内备案
- 使用未备案渠道发货按"无物流信息"处罚
- 支持海外仓（Choice/半托管）

履约考核标准：

指标	行业基准	违规后果
订单取消率	≤2.8%	>5%即违规
物流轨迹更新	48 小时内更新首程物流信息	断更超 72 小时违规
平均发货时长	38.2 小时（TOP1000 中位数）	>72 小时违规
虚假发货	禁止	按订单实付金额 200%赔偿买家

智能发货监控工具：

- 路径：卖家后台→物流→智能监控
- 可提前 24 小时预警物流轨迹异常
- 启用该工具的卖家罚款率下降 76.5%

9. 常见违规与红线

最高发违规行为（占全部处罚 81.7%，2024 年 Q2 数据）：

序号	违规行为	占比	处罚
----	------	----	----

1	商品信息违规（禁用词、参数虚标、缺认证标识）	最高	下架+扣分
2	履约能力失约（取消率>5%、轨迹断更>72h、发货>72h）	高	扣分+限制
3	知识产权侵权（售假、盗图）	-	A 类系数 5.0
4	虚假发货	-	订单实付 200%赔偿
5	刷单	-	严重违规
6	物流渠道未备案	-	按"无物流信息"处罚
7	商品属性强制填写项缺失	-	\$30/商品
8	使用未授权品牌词（如 "Apple-style"）	-	判定仿冒
9	主图含第三方平台水印	-	扣分
10	母婴/宠物安全认证缺失	-	\$200/款

直接封号红线：

- 1. 售假/严重商标侵权——三次关户
- 2. 一般违规累计 48 分——关户
- 3. 虚假发货——200%赔偿+冻结保证金
- 4. 180 天内三次以上同类违规——保证金全额冻结

10. 处罚机制与真实案例

违规分级体系（A-D 四级）：

级别	违规类型	系数	处罚计算
----	------	----	------

A 类	售假、盗图	5.0	系数×基础计算单元
B 类	延迟发货率>30%且持续 7 天	2.5	同上
C 类	SKU 信息严重不符	1.8	同上
D 类	标题堆砌关键词	0.6	同上

罚款计算逻辑（三维度）：

1. **违规类型权重系数** × 2. **基础计算单元**（违规订单数或商品数） × 3. **累犯加成因子**

累犯加成：

- 180 天内重复同类违规：罚金按 1.5 倍递增
- 三次及以上：启动保证金全额冻结程序
- 累犯卖家平均罚金增幅达 172%

保证金与罚金关系：

- 所有经济性处罚优先从保证金扣除
- 保证金余额<应扣罚金时：系统自动暂停提现，生成《补缴通知》
- 须 72 小时内补足差额，否则触发店铺降权（搜索排名下降 50%+）及商品下架
- 补缴后系统平均响应 4.2 小时（非工作日延长至 12.7 小时）
- 补缴失败进入"店铺冻结"状态（ERR-701），解冻需提交加盖公章的《合规整改承诺书》

申诉机制：

- 申诉仅开放一次，须在处罚生效后 7 个自然日内提交
- 需提供：原始物流底单（含承运商官网可查轨迹）、品牌授权链文件、事实澄清说明表
- 附带 DHL/FedEx 官网轨迹截图的申诉通过率达 68.3%
- 仅文字说明的通过率仅 9.1%
- 整体申诉成功率约 31.7%

新店宽限期：

- 开店<90 天首例轻微违规（D 类）：系统自动触发"教育警告"而非扣款

- 2024 年 Q1 共发放教育警告 12,457 次，占新店违规总量 89.4%

真实处罚案例：

时间	事件	罚款金额	原因
2026 年 7 月 20 日	欧盟 DSA 罚款	5.5 亿欧元（约 42.5 亿人民币）	未有效管控假冒及不安全商品流通、风控机制系统性漏洞；低估审核人力需求、高估审核系统有效性、未恰当评估推荐/广告系统放大非法商品传播、品牌授权/商家处罚/防错类目绕过机制不到位
2025 年 6 月 18 日	欧盟初步调查认定	面临最高全球年营收 6% 罚款	系统性风险评估义务和风险缓解义务违反
2024 年 Q2	平台内部处罚	8,742 起严重违规扣保证金	售假、刷单、虚假发货； 平均单次扣罚 286.5，最高 5,000
2024 年 Q2	商品下架	94.3 万件因资质缺失下架	"资质缺失"下架
2024 年 Q2	违禁品下架	127 万件，83.6%涉及违禁品	违规上架
2026 年 7 月 22 日	AliExpress 回应	-	"不同意该决定和不成比例的罚款"，表示已主动引入重大改进

欧盟处罚细节：

- 调查始于 2024 年 3 月，历时 2 年多
- 欧盟通过"神秘顾客"测试发现大量假冒商品、不安全玩具、危险化妆品
- 部分非法商品被发现后仍在线展示数周

- 违规商家受处分后仍可继续经营
- 责令立即整改，2026 年 10 月 20 日前提交整改行动计划

11. 最新政策变化 (2025-2026)

政策	生效时间	核心内容
欧盟 DSA 5.5 亿欧元罚款	2026 年 7 月 20 日	DSA 实施以来最高罚单，需 10 月 20 日前提交整改计划
"Brand+"计划	2026 年	目标助力 2000 个中国品牌出海，覆盖 27 国仓配
认证存证系统	2025 年	全面推行数字化认证管理，实现全球验证
原产国信息强制	2026 年 6 月 30 日	欧洲站强制填报，未合规商品限售
西法佣金下调	2026 年	部分类目佣金下调 0.5%-1%
母婴/宠物安全认证	2024 年 4 月起	未提供 CE/UKCA 证书每款扣\$200
法国反超快时尚法	2026 年 7 月 8 日	被点名，单件纺织品罚款 0.25-6 欧元，2027 年起禁止广告
欧盟 PPWR 包装法	2026 年 8 月 12 日	包装重金属/PFAS/可回收性要求
卖家分层认证	2025 年	认证等级体系+积分制度

附：三大平台合规对比速查表

维度	Temu	Shopee	AliExpress
保证金	资质缺失追加 1-10 万元	部分站点需缴纳	企业 1000/个体 500
扣分上限	连坐机制，无固定上限	15 分永久冻结	48 分关户
封店红线	重复铺货/资质造假	累计 15 分/仿品多次	售假三次/累计 48 分

欧盟罚款	2 亿欧元 (2026.5)	未被罚	5.5 亿欧元 (2026.7)
VAT 代扣	部分国家推进	各站点不同	IOSS 代扣代缴
强制认证	14 家指定机构	五大类目强制	区域差异化认证
数据隐私	V26 新增数据安全声明	隐私权政策更新	GDPR 合规 (被罚后强化)
物流时效	48 小时出库/7 天妥投	DTS 内完成扫描	48 小时更新首程
申诉成功率	信息有限	可提交申诉表单	约 31.7%
2026 核心变化	V26 政策+取消强制跟价	五大认证+越南电商法	DSA 天价罚单+Brand+计划

关键合规趋势总结

- 1. 欧盟 DSA 成为最大合规驱动器：Temu 被罚 2 亿欧元、AliExpress 被罚 5.5 亿欧元，倒逼平台将合规压力传导至卖家
- 2. 欧盟取消 150 欧元小包免税 (2026.7.1)：所有跨境电商包裹均需缴纳 VAT+3 欧元关税，终结"免税直邮"时代
- 3. 认证体系全面收紧：三大平台均在 2025-2026 年大幅提升产品认证要求，无证商品直接下架
- 4. 数据安全成新红线：智能设备数据安全声明、用户数据全链路透明度、跨境数据流动合法性
- 5. 连坐/连带处罚成趋势：Temu 关联店铺连坐、AliExpress 累犯保证金冻结
- 6. 本地化履约成硬门槛：海外仓+VAT 税号+本地发货成为各平台半托管/优选的入场券
- 7. 环保合规全面落地：EPR 包装法、PPWR、ESPR 等环保法规 2026 年集中生效
- 8. 平台数据直连税务机关：金税四期打通平台销售额、海关出口额、银行收汇额、企业申报额四大核心数据

本报告基于 2024-2026 年公开搜索信息整理，涵盖各平台官方政策页面、卖家中心公告、行业媒体报道及监管机构处罚公告。具体执行细节请以各平台最新官方政策为准。

第一章：Mercado Libre（美客多）合规研究

1.1 平台概况与市场定位

平台简介：Mercado Libre（NASDAQ: MELI）成立于 1999 年，总部位于阿根廷布宜诺斯艾利斯，是拉丁美洲最大的电商平台和金融科技生态系统，被称为"拉美版阿里巴巴+支付宝"。

主要覆盖国家/地区（18 个站点）：

- **核心站点**：墨西哥（MX）、巴西（BR）、阿根廷（AR）、智利（CL）、哥伦比亚（CO）
- **其他站点**：秘鲁（PE）、乌拉圭（UY）、厄瓜多尔（EC）、玻利维亚（BO）、巴拉圭（PY）、委内瑞拉（VE）、哥斯达黎加（CR）、多米尼加（DO）、危地马拉（GT）、洪都拉斯（HN）、萨尔瓦多（SV）、尼加拉瓜（NI）、巴拿马（PA）

平台规模（截至 2025-2026 年数据）：

- 活跃用户超过 1.48 亿
- 平台每小时创建/修改商品信息约 14 万条
- 2023 年 Q2 季度因违规下架 540 万件产品（占平台产品总数 0.84%）
- 2023 年 1-6 月共检测和处理 454.7 万条违规信息，其中 98.33%由平台系统和团队主动发现
- 拥有 Mercado Pago（支付）、Mercado Envios（物流）、Mercado Crédito（信贷）等完整生态

目标用户群体：拉美中产消费者，消费能力中等偏低但增长迅速，移动端购物占比高（超 70%），偏好本地支付方式（OXXO、Boleto、Efecty 等）。

中国跨境卖家覆盖站点：墨西哥、巴西、智利、哥伦比亚、阿根廷（通过美国转运仓）。

1.2 卖家入驻资质要求

1.2.1 企业资质要求

中国跨境卖家入驻条件：

- **主体类型**：仅接受企业资质（公司营业执照），不接受纯个人卖家
- **所需证件清单**：
 1. 企业营业执照（三证合一或五证合一副本）
 2. 法人身份证正反面
 3. 跨境收款账户（支持 Payoneer、PingPong、连连等）
 4. 店铺运营者信息（联系人姓名、邮箱、电话）

1.2.2 KYC 审核要求

- **KYC 审核触发条件**：新店铺冷启动期、高增长账号、提现异常、多账号关联检测

- **KYC 审核材料：**
- 营业执照原件扫描件
- 法人身份证件
- 银行账户证明
- 实际经营地址证明
- 如有多账号，需签署《单一主体承诺书》
- **人脸识别验证：**平台可能要求主账号持有人完成人脸识别或视频验证，30 天内未完成验证的账户将被永久关闭

1.2.3 特定品类入驻门槛

品类	特殊资质要求
医疗器械	ANVISA（巴西）/COFEPRIS（墨西哥）注册证
食品/保健品	HACCP/BRC 认证、卫生许可证
电子电器	INMETRO（巴西）/NOM（墨西哥）认证
玩具	安全检测报告（ISO 8124 或 ASTM F963）
美容个护	需提供成分报告、生产许可
金融/保险	金融牌照、反洗钱认证

1.3 产品合规要求

1.3.1 各国认证要求（2025 年新规重点）

2025 年 MercadoLibre 产品认证新规要求卖家必须按目标市场获取定制化认证：

国家	强制认证	认证机构
巴西	INMETRO、ANVISA	UCB、Certrust
墨西哥	NOM、COFEPRIS	NYCE、ANCE
阿根廷	S-mark、SAM	IRAM
智利	SEC、ISP	CESMEC

认证文件要求：

- 需准备双语认证文件（西班牙语+葡萄牙语）
- 通过 Mercado Shops 后台上传
- 新规支持快速审核通道和区域合规培训
- 新卖家可获认证费用补贴

1.3.2 限制销售品类清单

- **高风险行业**：需金融牌照、反洗钱认证
- **医疗类**：需 FDA/ANVISA/CE 认证
- **食品类**：需 HACCP/BRC 认证
- **化妆品**：需成分报告、生产许可证
- **电子电器**：需 INMETRO/NOM/CE 认证
- **汽车配件**：需安全检测报告

1.3.3 禁止销售品类清单

类别	具体内容
武器弹药	枪械、弹药、刀具、爆炸物
毒品/管制药物	麻醉品、处方药（无许可）
野生动物制品	象牙、虎骨、濒危物种制品
假冒伪劣产品	仿品、山寨品牌
盗版数字内容	软件、书籍、游戏账号
烟草及电子烟	各国法规全面禁止线上销售
人体器官/生物组织	完全禁止
非法金融服务	未持牌信贷、集资

1.3.4 产品标签要求

- **西班牙语/葡萄牙语标签**：产品描述、使用说明、警告信息必须使用目标国语言
- **原产地标注**：必须标注"Made in China"或实际原产地

- **INMETRO/NOM 标识**：电子电器产品包装须印有认证标志
- **成分/含量标签**：食品、化妆品需标注全成分、净含量、保质期

1.3.5 环保/ESG 要求

- 巴西实施国家固体废弃物政策（PNRS），生产者需承担包装回收责任
- 部分品类需提供环保处置信息
- 平台鼓励绿色包装和低碳物流

1.4 知识产权保护

1.4.1 商标备案/品牌注册要求

- **Brand Protection Program（品牌保护计划）**：
 - 需提供目标国注册商标证书（R 标）
 - 墨西哥：IMPI 注册商标
 - 巴西：INPI 注册商标
 - 阿根廷：INT 注册商标
 - 需提交公证授权书
- **Anti-Counterfeiting Alliance（反假冒联盟）**：加入后可获得主动监控和快速下架服务

1.4.2 侵权投诉机制

- **投诉途径**：
 1. 通过平台品牌保护页面提交投诉
 2. 点击商品页面"Report"按钮举报
 3. 通过 Brand Protection Program 发起批量投诉
- **处理时效**：一般在收到投诉后 24-48 小时内处理
- **AI 检测系统**：平台使用 AI 和机器学习模型主动检测侵权商品

1.4.3 侵权处罚措施

- **首次侵权**：下架商品，限制发布
- **重复侵权**：账户暂停，冻结资金
- **严重侵权**：永久封号，向当局报告

- 透明度数据：2023 年 H1，用户通过"Report"按钮举报 7.7 万条商品信息

1.5 税务合规

1.5.1 墨西哥税务合规（2026 年新规重点）

2026 年墨西哥税务新规核心变化：

自 2026 年 1 月 1 日起，墨西哥税务新规正式落地，电商平台成为税务局的"代扣代理人"：

卖家类型	RFC 状态	IVA（增值税）代扣	ISR（所得税）代扣	综合税负
墨西哥居民企业	有效 RFC+本地银行	代扣 IVA 的 50%（即 8%）	2.5%	约 10.5%
墨西哥居民企业	有效 RFC+境外银行	代扣 16%	2.5%	约 18.5%
非居民（离岸）企业	有效 RFC	代扣 16%	免预扣	16%
任何卖家	无效/无 RFC	代扣 16%	20%	36%

关键点：

- SAT（墨西哥税务局）已实现电商平台数据实时监控（2026 年 4 月起）
- 无论平台是否代扣，拥有 RFC 的卖家均需按规定周期向 SAT 自主申报
- 增值税月报：次月 17 日前完成
- 10.5%预扣税导致约 30 万墨西哥小商家面临经营困难

1.5.2 巴西税务合规

2026 年巴西税改动态：

- LC 214/2025 税改法案：将原有 5 种流转税（ICMS、IPI 等）合并为：
- 联邦增值税（CBS）：标准税率预计 28%，特定行业可享优惠税率
- 地方增值税（IBS）：2026 年启动 7 年过渡期
- 平台数据同步：巴西联邦税局逐步打通各大电商平台交易数据，分阶段过渡实施
- 跨境数字服务：非居民供应商需完成巴西税务登记并承担连带责任

- **股息预提税**：新设 10%股息预提税，单笔超 5 万雷亚尔时征收

1.5.3 平台代扣代缴机制

- **Mercado Pago** 作为平台支付工具，自动执行税款代扣
- 卖家收 USD 结算，避免汇率风险
- 每两周回款一次
- 税务状态异常可直接导致账户停用

1.6 上架与广告规则

1.6.1 产品描述规范

- **语言要求**：必须使用目标国语言（西班牙语/葡萄牙语）
- **标题规范**：品牌+型号+关键属性，禁止堆砌关键词
- **图片要求**：白底主图，最少 5 张，最长边 $\geq 500\text{px}$
- **属性完整性**：必须填写平台要求的必填属性

1.6.2 禁止的营销话术

- 禁止使用"原价 xx，现价 xx"等虚假折扣话术（无真实历史价格依据）
- 禁止使用"最便宜"、"全网最低价"等绝对化用语
- 禁止利用竞品关键词做 SEO 引流
- 禁止虚假库存声明（如"仅剩 3 件"实际库存充足）

1.6.3 评论/评价合规

- **禁止刷单刷评**：平台 AI 系统主动检测虚假评论
- **禁止诱导好评**：不得以返现、赠品换取好评
- **评论删除**：卖家无权删除买家评论，但可申诉不实评论

1.6.4 广告投放规则

- **Product Ads**：按 CPC 模式投放，需符合平台质量评分
- **禁止品类**：禁限售品类不得投放广告
- **落地页一致性**：广告内容须与产品详情页一致

1.7 数据隐私与安全

1.7.1 LGPD（巴西通用数据保护法）合规要求

- **法律依据：** Lei Geral de Proteção de Dados（LGPD，2018 年第 13.709 号法）
- **适用范围：** 处理巴西境内个人数据的所有企业，包括跨境卖家
- **核心义务：**
 - 获取用户明确同意后方可处理个人数据
 - 设立数据保护官（DPO）
 - 实施数据安全措施
 - 数据主体权利保障（访问、更正、删除、移植）
- **罚款上限：** 年收入 2%或 BRL 5000 万（取低者），每次违规

1.7.2 各站点数据保护法规

国家	数据保护法规	罚款上限
巴西	LGPD	年收入 2%或 BRL 5000 万
墨西哥	LFPDPPP	罚款因违规程度而定
阿根廷	第 25.326 号法	罚款因违规程度而定
智利	第 19.628 号法	罚款因违规程度而定

1.7.3 用户数据处理限制

- 卖家不得将买家个人信息用于平台外营销
- 不得导出买家数据至第三方
- 订单数据保留期限按各国法规执行

1.8 物流履约要求

1.8.1 物流模式

美客多提供三种物流模式：

模式	适用站点	时效	特点
----	------	----	----

海外仓 (Full)	墨西哥、智利	1-3 个工作日妥投	官方仓，尾程运费低，高信誉卖家享 50%折扣
转运仓	墨西哥 (3-5 天)、阿根廷 (10-12 天)	经美国转运仓	头程由卖家自行安排
自发货	墨西哥、巴西、智利、哥伦比亚、阿根廷	25 个工作日内 (巴西/哥伦比亚 35-40 天)	卖家发至国内集运仓，平台完成国际运输+清关+配送

1.8.2 时效要求

- **自发货模式：**收到订单后 **3 个工作日内**必须完成以下操作：
 1. 打印首公里物流面单
 2. 将货物贴上面单，打包后送至物流承运商集运仓
 3. 承运商收到并做收件扫描（A-scan），系统回传 Tracking ID
 4. 货件状态从"Ready to ship"变为"In transit"
- **超时后果：**买家有权开启纠纷或取消订单，影响店铺履约评分

1.8.3 包装规范

- 使用坚固纸箱，单箱≤30kg
- 禁用编织袋
- 易碎品需双层包装（内层泡沫+外层纸箱）
- 面单须用 10×15cm 热敏纸打印，条码清晰，不得被覆盖或贴胶带

1.8.4 退货政策

- 海外仓模式：支持买家退货，退货运费由卖家承担
- 自发货模式：买家可在收到商品后启动退货流程
- 退货率影响店铺信誉评分

1.8.5 海外仓要求

- 墨西哥/智利自营仓：货品尺寸需小于 48cm
- 需提前备货至海外仓

- 仓储费按体积和时长计算
- 超卖/断货直接影响转化率

1.9 常见违规与红线

1.9.1 最常见违规行为（TOP 10）

序号	违规行为	严重程度	处罚方式
1	发布违禁/假冒产品	极高	商品下架+账户暂停/封禁
2	多账号关联 （同一法人注册超 3 店）	高	冻结子账号，要求 KYC 验证
3	未按时缴纳 IVA/税务信息不全	高	账户停用
4	自发货超时 （3 个工作日内未扫描）	中	影响履约评分，限制流量
5	虚假发货/无效物流单号	高	账户限制
6	侵权商品上架	高	下架+暂停账户
7	刷单刷评	高	删除评论+限制发布
8	产品描述与实物严重不符	中	退款+差评+降权
9	高退款率/频繁缺货	中	警告→限制→冻结
10	类目资质缺失 （无认证上架）	中	强制下架

1.9.2 红线行为（直接封号）

以下行为将被**直接永久封号**，无申诉机会或极难申诉成功：

1. **大规模销售假冒伪劣产品**（仿牌、山寨）
2. **严重知识产权侵权**（商标、专利、版权）

- 3. 欺诈交易/虚假交易（刷单、空包发货）
- 4. 涉及违禁品（武器、毒品、人体器官）
- 5. 大规模账户关联欺诈（号商批量开店）
- 6. 洗钱/非法金融活动
- 7. 篡改/伪造 KYC 材料
- 8. 恶意攻击平台系统

1.10 处罚机制与真实案例

1.10.1 处罚阶梯

- 第一级：警告（Warning）
↓ 店铺信誉下降，流量限制
- 第二级：限制（Restricted）
↓ 发布受限，提现受限，广告暂停
- 第三级：暂停（Suspended/Deactivated）
↓ 账户暂停运营，资金冻结
- 第四级：永久封禁（Permanent Ban）
↓ 账户关闭，资金可能被没收

1.10.2 处罚代码

代码	含义	处理方式
CODE-102	一般政策违规	下架违规商品+申诉
CODE-307	物流履约异常	提交物流凭证+改善计划
CODE-501	严重违规/欺诈	账户暂停+提交完整申诉

1.10.3 罚款金额

- 平台层面：违规商品下架、资金冻结（非直接罚款）
- 税务层面：无 RFC 卖家被代扣 36%（16% IVA + 20% ISR），直接影响利润
- 法律层面：严重侵权可能面临目标国法律诉讼

1.10.4 申诉机制

- 申诉路径：Seller Center → Account Status → Appeal 按钮
- 材料要求：英文申诉信+证明文件（非模板化，需针对性回应违规点）
- 处理周期：3-10 个工作日（官方未承诺时效，实测平均响应 3-10 天）

- **成功率**：约 60%-70%经完整申诉且材料合规的账户可恢复
- **常见失败原因**：未定位真实违规类型、申诉信用机器翻译、缺少原始凭证、未关闭关联风险账号

1.10.5 真实处罚案例

案例 1：2026 年 8 月深圳号商暴雷——千店一夜被封

- **事件**：2026 年 8 月初，深圳一家头部拉美本土电商服务商暴雷
- **影响**：超 1000 个巴西美客多本土店铺主体在数小时内被集中封禁
- **损失**：涉事商家损失据估计超过亿元
- **原因**：该服务商为压缩成本，让数十至上百个主体共用同一注册地址、同一邮箱域名（如 mail.sinos.cc:8000），平台检测到“账户关联身份信息违规”
- **处理**：先冻结子账号，再要求主账号人脸识别或 KYC 验证，30 天内未完成验证则永久关闭

案例 2：2023 年 Q2 大规模违规产品下架

- **事件**：Mercado Libre 报告 2023 年 Q2 约有 540 万件产品因违反平台条款被下架
- **占比**：仅占平台产品总数的 0.84%
- **违规类型**：假冒产品、软件、书籍、游戏账号、CBT 进口产品、医疗设备
- **处理**：相关责任人被暂停或取消账户，情节严重者向当局报告

案例 3：2023 年 H1 透明度报告数据

- 6.14 亿条商品信息被创建或修改
- 454.7 万条违规信息被检测和处理
- 仅 0.74%的商品信息因违规被删除
- 98.33%的违规内容由平台系统和团队主动发现
- 用户通过“Report”按钮举报 7.7 万条

案例 4：2026 年美客多股价暴跌与诉讼缠身

- 2026 年以来，美客多遭遇多重危机：千店被封、股价暴跌、证券欺诈调查、物流系统故障引发卖家集体诉讼
- 被称为“拉美版阿里巴巴”的电商平台正经历近年来最严峻的信任危机

1.11 最新政策变化 (2025-2026)

1.11.1 店铺信誉计算规则调整 (2025 年 9 月生效)

核心变化:

- 测量周期门槛大幅提高:
- 原规则: 最近 60 天完成 40 单以上 → 按 60 天计算信誉
- 新规则: 最近 60 天完成 **101 单以上** → 按 60 天计算信誉
- 最近 60 天不足 101 单 → 按 **365 天**计算信誉
- "受影响销售"允许比例调整: 365 天周期下的允许比例发生变化
- 影响对象: 销量不高、正在起量的新卖家受影响最大
- 直接影响: 店铺曝光和流量分配

1.11.2 2025 年产品认证新规

- 按目标市场强制认证 (INMETRO/ANVISA/NOM/COFEPRIS/SEC/S-mark 等)
- 通过 Mercado Shops 后台上传认证文件
- 认证卖家获搜索优先展示和跨境计划资格
- 新卖家可获认证费用补贴

1.11.3 2026 年墨西哥税务新规

- 平台代扣代缴机制全面落地 (详见 1.5.1 节)
- SAT 实时监控电商平台数据
- RFC 审核大幅收紧, 离岸主体申请离岸 RFC 需公证认证

1.11.4 2026 年巴西税改

- LC 214/2025 税改法案启动
- 联邦增值税 (CBS) + 地方增值税 (IBS) 双轨制
- 7 年过渡期从 2026 年开始
- 平台交易数据逐步同步税局

1.11.5 加密货币业务调整

- 2026 年美客多关闭了自家代币 (Mercado Libre Coin/Mercado Coin)
- 但仍持有超过 3800 万美元比特币

- 继续通过 Mercado Pago 提供加密货币交易和稳定币转账服务

第二章：eMAG 平台合规研究

2.1 平台概况与市场定位

平台简介：eMAG 成立于 1999 年，总部位于罗马尼亚布加勒斯特，是罗马尼亚及东南欧地区最大的电商平台，覆盖罗马尼亚、匈牙利、保加利亚三个核心市场。

主要覆盖国家/地区：

- **核心市场：**罗马尼亚（RO）、匈牙利（HU）、保加利亚（BG）
- **辐射市场：**通过 FBE 物流仓覆盖东南欧消费者

平台规模：

- 罗马尼亚电商市场占有率第一
- 日活用户数百万级
- FBE 官方物流仓位于罗马尼亚 Giurgiu 县
- 2024 年已成立中国本土跨境服务团队，中国卖家入驻更加便捷

目标用户群体：东南欧消费者，消费能力低于西欧但市场增长快，偏好性价比高的电子产品、家居用品和小家电。

2.2 卖家入驻资质要求

2.2.1 企业资质要求

入驻材料清单（2026 年最新）：

序号	材料	具体要求
1	公司营业执照	公司或个体户均可，电子版，≤2MB
2	法人证件	身份证正反面照片 + 护照/户口本单页/驾照/港澳通行证
3	股东资料	持股超 20%的股东需提供同法人资

		料
4	银行证明	银行账户证明文件（欧元收款账户）
5	PAYU 表格	KYC 合规审核信息表
6	产品上架表	首批上架产品 SKU 清单
7	VAT 税号/EORI 号	任意一个欧盟国家的 VAT 证书即可
8	品牌注册证书	如有自有品牌需提供
9	品牌授权书	代理销售需提供品牌方授权书

中国跨境卖家入驻条件：

- 接受中国大陆公司和中国香港公司
- 支持个体户营业执照
- 需提供英文公证件（建议包含注册资金、法人代表）
- 银行账户支持连连跨境支付、PingPong、Payoneer 等
- 资料齐全当天即可下店（有官方团队协助时）

2.2.2 KYC 审核要求

- **PAYU 表格：**平台使用 PAYU 支付系统，要求填写 KYC 信息表
- **审核内容：**公司信息验证、法人身份核验、银行账户验证、股东结构核实
- **审核周期：**3-5 个工作日
- **加急方式：**主动发送邮件至 seller@emag.ro 说明主营品类可加快审核

2.2.3 不可开店的营业执照国家

根据 AMZ123 eMAG 知识百科，部分国家营业执照无法在 eMAG 开店（具体名单需查看平台最新政策），建议中国卖家使用中国大陆或香港公司主体入驻。

2.3 产品合规要求

2.3.1 认证要求

eMAG 遵循欧盟产品合规法规体系：

认证类型	适用产品	说明
CE 认证	电子电器、玩具、机械、无线设备、医疗器械	强制性，须贴 CE 标志
GPSR (EU 2023/988)	几乎全部非食品类消费品	2024 年 12 月 13 日起强制实施
WEEE 标志	电子电器产品	废弃电子电气设备指令
EPR 环保标识	包装、电池、电子设备	生产者责任延伸
能效标签	家电、灯具等	欧盟能效标签法规
REACH	化学品、玩具	化学品注册评估授权

GPSR 与 CE 的关系：

- GPSR 不要求 CE 标志，也不存在"GPSR 证书"，它是强制法规体系
- 受欧盟专项指令管控的产品（电子电器、玩具等）**必须同时满足 CE 认证和 GPSR**
- GPSR 要求：欧代信息、制造商信息、产品标签（含语言要求）、技术文件

IT 类产品特殊要求（FBE 入仓时检查）：

- WEEE 标志
- 欧盟市场适用性证明
- 包装上的罗马尼亚语说明和封条

2.3.2 禁止销售品类清单

根据连连跨境支付和 AMZ123 信息，eMAG 禁售品类包括：

类别	具体内容
医疗器械	需特殊许可，一般禁止
食品	需食品安全认证，一般禁止跨境

液体类	液体、膏体、粉末状产品
电子烟	禁止
贵金属/宝石	禁止
大牌仿品	严格禁止仿冒
无人机	禁止
翻译机	禁止

2.3.3 限制销售品类

- 美容产品：需包含批号和有效期，有效期不得少于 2 年
- 易腐产品：需完整食品信息（名称、成分、过敏原、保质期、原产国、净含量、储存条件、营养声明）
- IT 类产品：需证明符合标签规则

2.3.4 产品标签要求

- **罗马尼亚语说明**：产品包装须有罗马尼亚语说明
- **欧代信息**：制造商名称、地址、邮箱须清晰标注
- **CE/WEEE/EPR 标识**：按产品类别粘贴对应标识
- **批次/序列号**：须标注产品类型和批次信息

2.4 知识产权保护

2.4.1 商标备案/品牌注册要求

- **eMAG 品牌备案**：支持卖家在平台进行品牌备案
- **所需材料**：
 - 品牌注册证书（欧盟商标或目标国商标）
 - 品牌授权书（如非自有品牌）
 - 供货渠道证明文件
- **备案好处**：保护自有品牌、防止跟卖、获得品牌搜索展示

2.4.2 侵权投诉机制

- **投诉途径**：通过卖家后台提交侵权投诉

- **处理方式：**平台审核后下架侵权商品，限制侵权卖家
- **欧盟 IP Helpdesk：**可提供跨境知识产权保护指导

2.4.3 侵权处罚措施

- **首次侵权：**下架商品，警告
- **重复侵权：**限制发布权限，冻结资金
- **严重侵权：**永久封禁账户
- 欧盟法律框架下，侵权可能面临法律诉讼和赔偿

2.5 税务合规

2.5.1 VAT 增值税要求

欧盟 VAT 注册门槛：

- **远程销售门槛：**年度跨境销售额超 10,000 欧元需在销售国注册 VAT
- **罗马尼亚 VAT 强制注册门槛：**年销售额超 35,000 列伊（约 7,000 欧元）
- 可通过 OSS（一站式服务）在单一地点申报和支付欠其他欧盟成员国的 VAT

VAT 税率：

国家	标准 VAT 税率	特殊税率
罗马尼亚	19%	食品 9%、书籍 5%
匈牙利	27%	食品 5%
保加利亚	20%	—

2.5.2 关税申报要求

- 需提供 EORI 海关编码（绑定 VAT 税号）
- 中国进口商品需正常报关缴税
- 欧盟关税按商品 HS 编码确定税率

2.5.3 税务代表要求

- 非欧盟卖家需指定罗马尼亚税务代表

- 需提供 POA（授权书）并经公证认证
- 税务代表费率通常为 0.5%-1.2%（按销售额）
- 税务代表负责 VAT 申报、缴税和与税局沟通

2.5.4 平台回款机制

- **回款周期：**每月 2 号和 17 号两次回款
- **收款方式：**支持连连跨境支付、PingPong、Payoneer 等
- **结算货币：**欧元
- **VAT 代扣：**平台不代扣 VAT，卖家需自行申报缴纳

2.5.5 最新税务政策变化（2025-2026）

- **欧盟 OSS 简化申报：**远程销售超 10,000 欧元可通过 OSS 一站式申报
- **罗马尼亚 VAT 数字化：**电子发票逐步强制
- **GPSR 合规对税务的间接影响：**产品合规文件需与税务登记信息一致

2.6 上架与广告规则

2.6.1 产品描述规范

- **语言要求：**产品信息须使用罗马尼亚语（如使用 eMAG 翻译服务可自动覆盖匈牙利语和保加利亚语）
- **翻译服务：**eMAG 提供自动翻译功能，卖家可标记不希望翻译的产品
- **产品表示例：**须按平台模板上传，确保格式规范
- **SKU 管理：**需正确关联产品，避免重复 SKU

2.6.2 禁止的营销话术

- 禁止虚假宣传产品功效
- 禁止使用未获授权的品牌关键词
- 禁止虚假原价/折扣标注
- 产品描述须与实际一致

2.6.3 评论/评价合规

- 禁止刷评/诱导好评
- 卖家可在后台查看和管理评价

- 高频退货买家账号会被系统自动标记

2.6.4 广告投放规则

eMAG 提供多种广告工具：

广告类型	说明
eMAG Ads	CPC 模式站内广告，按品类投放
Campaign	平台活动提报，需满足条件
优惠券广告	需提报审核
捆绑套餐	促销套餐设置
广告预算管理	支持日预算和总预算设置

2.7 数据隐私与安全

2.7.1 GDPR 合规要求

适用法律： 欧盟《通用数据保护条例》（GDPR，2016/679 号法规）

核心义务：

- 获取用户明确同意后方可处理个人数据
- 设立数据保护官（DPO）
- 实施适当技术和管理措施保障数据安全
- 保障数据主体权利：访问权、更正权、删除权（被遗忘权）、数据可携权
- 72 小时内向监管机构报告数据泄露
- 不得将欧盟用户数据转移至未获 adequacy 认定的第三国

罚款上限：

- 严重违规：全球年营收 4%或 2000 万欧元（取高者）
- 一般违规：全球年营收 2%或 1000 万欧元（取高者）

2.7.2 用户数据处理限制

- 卖家不得将买家数据用于平台外营销

- 不得导出买家个人信息
- 订单数据保留期限按 GDPR 规定执行
- 跨境数据传输须符合 GDPR 第五章规定

2.7.3 罗马尼亚数据保护法

- 罗马尼亚第 190/2018 号法（GDPR 国内实施法）
- 国家个人数据处理监管局（ANSPDCP）负责执法
- 在 GDPR 框架下执行

2.8 物流履约要求

2.8.1 FBE 官方物流仓

eMAG 提供 FBE（Fulfillment by eMAG）官方物流仓服务：

仓库地址：

- DC1/DC2/DC2 WT 仓库：Str. Ciorogarlei, No. 214, Sat Bacu, Com. Joita, Jud. Giurgiu

仓库分类：

仓库	适用产品	示例
DC1	中等尺寸可运输产品	电视、音视频设备、家用电器、笔记本电脑、汽车轮胎
DC2	小尺寸可打包产品	手机、平板电脑、配件、美容产品、小家电
DC2 WT	大尺寸超规格产品	冰箱、洗衣机、家具、内置烤箱、自行车、跑步机

2.8.2 供应请求与交付

- 产品仅根据 eMAG 发出并经卖家确认的订单交付
- 卖家需保证产品符合所有适用法规（生产、流通、市场销售、标签和消费者保护）
- **入仓流程：** eMAG 发出供应请求 → 卖家确认 → 卖家发货至 FBE 仓库

2.8.3 包装与运输要求

- 产品包装须确保运输、搬运和储存过程中的完整性和刚性
- 每批货物须附有正确填写的**随货通知**（含产品描述和数量）
- 所有产品须**单独包装和标签**
- 产品**仅在托盘上接收**，托盘高度不超过 1.80 米
- 每个托盘须覆盖透明薄膜确保稳定性和安全性
- 一个 SKU 须在同一托盘上交付

特殊类别包装要求：

- 美容产品：需含批号和有效期，有效期≥2 年
- 易腐产品：需含食品名称、成分、过敏原、保质期、原产国、净含量、储存条件、营养声明
- IT 类产品：需 WEEE 标志、欧盟市场适用性证明、罗马尼亚语说明和封条

2.8.4 退货政策

- **14 天无理由退货**：买家可在收到商品后 14 天内无理由退货（欧盟消费者权益法规定）
- **退货流程**：买家发起退货请求 → 卖家在 **48 小时内**通过后台确认或拒绝 → 退回货物
- **退货条件**：包装保持原样且配件齐全，如商品被使用或有损坏，卖家有权扣除部分退款
- **定制类商品**：不支持无理由退货
- **个人护理用品**（内衣、化妆品）：不支持无理由退货
- **数字内容**（电子书、软件）：不支持无理由退货
- **退货费用**：冷静期内退货邮费由消费者承担（除非卖家未提前告知）
- **卖家处理时限**：卖家须在 14 个工作日内组织退货运输，否则 eMAG 可能自行处理产品

2.8.5 FBE 拒绝接收规则

- 产品不符合规定时，eMAG 有权拒绝接收或要求退回
- 相关费用由卖家承担
- 卖家须在 14 个工作日内组织退货运输

2.8.6 回款周期

- 每月 2 号和 17 号两次回款
- 欧元结算
- 通过连连跨境支付等第三方收款工具到账

2.9 常见违规与红线

2.9.1 最常见违规行为（TOP 8）

序号	违规行为	严重程度	处罚方式
1	销售禁售品类 （医疗器械、食品、液体等）	极高	商品下架+账户暂停
2	知识产权侵权 （仿牌、未授权品牌）	高	下架+封号
3	产品不符合欧盟 CE/GPSR 合规要求	高	商品拒收/下架
4	FBE 入仓包装/标签不合规	中	拒绝接收，费用卖家承担
5	VAT 未注册或未申报	高	账户限制+法律风险
6	虚假产品描述/与实物不符	中	退款+差评+降权
7	高退货率	中	限制发布+降权
8	48 小时内未处理退货请求	中	平台自动处理，费用卖家承担

2.9.2 红线行为（直接封号）

1. **大规模销售假冒伪劣产品**
2. **严重知识产权侵权**
3. **欺诈交易/虚假交易**
4. **销售违禁品**（武器、毒品等）
5. **伪造 VAT/税务文件**
6. **伪造 KYC 材料**
7. **违反 GDPR 大规模泄露用户数据**

8. 多次违规后仍未整改

2.10 处罚机制与真实案例

2.10.1 处罚阶梯

第一级：商品下架/拒绝入仓

↓

第二级：警告+限制发布权限

↓

第三级：账户暂停+资金冻结

↓

第四级：永久封禁+法律追诉

2.10.2 罚款金额

- **平台层面**：主要为商品下架、资金冻结、佣金扣罚
- **VAT 层面**：未注册 VAT 可能面临销售国税局追缴+滞纳金+罚金
- **GDPR 层面**：最高全球年营收 4%或 2000 万欧元
- **法律层面**：侵权可能面临欧盟成员国法律诉讼

2.10.3 申诉机制

- **申诉途径**：通过卖家后台或发送邮件至 seller@emag.ro
- **材料要求**：针对性回应违规点，提供原始凭证
- **处理周期**：信息有限，通常 3-10 个工作日

2.10.4 真实处罚案例

案例 1：FBE 入仓拒收案例（常见）

- 产品到达 FBE 仓库后，因包装不合规（未托盘化、无罗马尼亚语标签、IT 产品缺 WEEE 标志）被拒绝接收
- 卖家须在 14 个工作日内安排退货，否则产品由 eMAG 自行处理
- 相关运输费用由卖家承担

案例 2：知识产权侵权下架

- 卖家未经授权上架大牌产品（如手机配件标注知名品牌）
- 平台审核发现后直接下架商品，严重者暂停账户
- 欧盟 IP Helpdesk 提供跨境知识产权保护指导

说明： eMAG 平台官方未发布类似美客多透明度报告，具体的处罚案例数据公开有限。以上案例基于行业服务商（连连、AMZ123、雨果网）的实操反馈整理。信息有限。

2.11 最新政策变化（2025-2026）

2.11.1 GPSR 强制实施（2024 年 12 月 13 日起）

- **法规：** EU 2023/988（一般产品安全法规）
- **覆盖范围：** 几乎所有非食品类消费品，不管线上线下、新品二手
- **核心要求：**
 - 指定欧盟授权代表（欧代）
 - 产品标签须含制造商信息、欧代信息、批次/序列号
 - 安全警告和使用说明须使用销售国语言
 - 保存技术文件（产品描述、安全分析、测试报告、合规声明）
 - 不合规商品将被平台限制销售

2.11.2 FBE 福利更新（2024 年 9 月）

- 平台对 FBE 入仓提供新增福利政策（具体内容需查看 AMZ123 eMAG 知识百科最新更新）

2.11.3 中国跨境服务团队成立

- eMAG 已成立中国本土跨境服务团队
- 中国卖家入驻更加便捷，资料齐全当天可下店
- 提供专属客户经理服务

2.11.4 欧盟"撤回按钮"新规（2026 年）

- 欧盟消费者权益指令更新，要求电商平台提供更清晰的"撤回按钮"
- 14 天冷静期规则延续，但撤回流程更加标准化

2.11.5 罗马尼亚 VAT 数字化推进

- 电子发票逐步强制实施
- 税务局与企业数据系统逐步打通

2.11.6 欧盟 EPR（生产者责任延伸）要求加强

- 包装、电池、电子设备的生产者须在销售国完成 EPR 注册

- 未完成 EPR 注册的产品可能被限制销售

第三章：两平台合规对比总结

维度	Mercado Libre (美客多)	eMAG
覆盖市场	拉美 18 国 (核心: 墨/巴/阿/智/哥)	东南欧 3 国 (罗/匈/保)
入驻主体	仅企业	企业/个体户均可
KYC 审核	严格, 可能要求人脸识别	PAYU 表格+文件审核
产品认证	按各国法规 (INMETRO/NOM 等)	欧盟 CE/GPSR/WEEE/EPR
税务代扣	平台代扣 IVA+ISR (最高 36%)	不代扣, 卖家自行申报 VAT
数据保护	LGPD (巴西) /各国法规	GDPR (欧盟)
物流模式	海外仓+转运仓+自发货	FBE 官方仓+自发货
退货政策	平台退货政策	14 天无理由退货 (欧盟法规定)
回款周期	每两周回款	每月 2 号和 17 号
品牌保护	Brand Protection Program	品牌备案+跟卖防护
违规透明度	有官方透明度报告	无公开报告, 信息有限
2025-2026 重点变化	信誉规则调整+产品认证新规+墨西哥税改+巴西税改	GPSR 强制+FBE 福利+中国服务团队+EPR 加强

第四章：合规建议

对中国跨境卖家的通用建议

1. **资质先行**：入驻前完成所有资质文件准备 (营业执照、法人证件、VAT/EORI、品牌授权等)
2. **税务合规是底线**：墨西哥 RFC 必办、欧盟 VAT 必注册，避免 36% 惩罚性代扣或 VAT 追缴
3. **产品认证不可省**：按目标市场提前办理 CE/INMETRO/NOM 等认证，预留 2-3 个月周期

- 4. **物流时效是生命线**：严格遵守平台时效要求，3 天/48 小时是关键红线
- 5. **知识产权保护前置**：提前在目标国注册商标，完成品牌备案
- 6. **数据合规不可忽视**：遵守 LGPD/GDPR，不导出买家数据
- 7. **多账号管理要隔离**：避免共用地址、邮箱、IP，防范关联封号
- 8. **关注政策变化**：2025-2026 年两平台均有重大政策调整，及时跟进

免责声明：本报告基于公开信息和第三方服务商资料整理，具体政策以平台官方最新公告为准。建议卖家在经营前查阅各平台官方政策页面获取最新信息。

数据来源：Mercado Libre 透明度报告、连连跨境支付、AMZ123 跨境导航、雨果网、跨境百科、知乎、PwC Tax Summaries、EY VAT Guide、欧盟 Your Europe 网站、百度百家号等公开渠道。检索时间 2026 年 9 月。

第一部分：Allegro（波兰最大电商平台）

1. 平台概况与市场定位

指标	数据
主要市场	波兰（本土市场份额接近 50%），同时覆盖捷克、斯洛伐克、匈牙利
活跃买家	约 2100 万，其中约 600 万来自波兰以外
活跃卖家	超过 16 万
2025 年 GMV	接近 700 亿波兰兹罗提（约 175 亿美元）
第三方卖家 GMV 占比	超过 90%
核心品类	家居与园艺、电子产品、时尚服饰（三大统治类目）；智能家居设备、汽车配件、自然护肤品（快速增长细分）
已上线中文后台	是，降低中国卖家操作门槛

市场定位：Allegro 是中东欧地区最大的电商平台，以波兰本土市场为核心，逐步向中欧辐射。平台对卖家要求偏务实，成本优势明显——免入驻费、免月租，仅在交易达成后收取 4%-15% 的佣金。新卖家前三个月可享受 0 佣金优惠。可选订阅 AllegroSmart 增值服务，每月 14.99 波兰兹罗提（约 22-25 元人民币）。

来源：[百度百家号](#)；[连连跨境](#)

2. 卖家入驻资质要求

2.1 企业资质要求

- **企业主体：**必须以企业身份注册，需提交营业执照等常规资料，**无需翻译公证**即可提交
- **个人卖家：**也可注册，但功能受限；个人账户所有者身份固定，不支持变更，所有权不能转让
- **中国卖家入驻条件：**
 - 需提供中国大陆或香港合法有效的营业执照
 - 需提供税务登记证及增值税号（VAT）
 - 需提供可接收欧元结算的银行账户
 - 2025 年 3 月 1 日后注册的“新店铺”**不能自找物流发货**，必须使用平台官方或合作物流

2.2 所需证件清单

1. 营业执照（企业账户）
2. 税务登记证/增值税号（VAT/NIP）
3. 银行账户信息（可接收欧元结算）
4. 法人身份证或护照
5. 商品信息（SKU、价格、库存等）
6. 特定品类需提供额外合规文件（CE 认证等）

2.3 特定品类入驻门槛

- **药品、医疗器械、化妆品：**需持有合法有效的营业执照或必要认证文件
- **食品/饮料：**需符合特定国家进口规定，对成分、标签有严格要求
- **电子烟、烟草制品：**受不同地区监管要求限制

2.4 KYC 审核要求

- 平台需验证账户信息：违反服务条款、修改账户详情时需重新验证
- 企业账户可修改联系人姓名；若企业基本信息（税号 NIP、商业登记号 REGON、注册编号 KRS）未变，可修改企业名称

擅自转让账户所有权给第三方，Allegro 可能暂停账户服务

2.5 EAN/GTIN 码要求

- 自 2024 年 1 月 2 日起，Allegro 不再允许 EAN（GTIN）码不正确的产品上架
- 产品必须有有效的国际条码

来源：出海网；[连连跨境](#)；[知乎](#)

3. 产品合规要求

3.1 需要的认证

认证类型	适用范围	要求说明
CE 认证	电子产品、玩具、医疗设备	必须通过官方渠道获取， 禁止 PS 伪造证书编号 ——平台 AI 会自动识别证书编号格式
GPSR	所有非食品消费品（含 CE 和非 CE 类）	2024 年 12 月 13 日起强制实施，需指定欧盟负责人，产品标签需标注制造商信息、产品识别编码、安全警告（需用目标国语言）
CPR2（建筑产品法规）	特定建筑类产品（含电源线、空间加热器、消防灭火系统等）	2026 年 1 月 8 日正式生效，需在手动上架模板中添加：制造商详细信息、授权代表信息、产品识别编码、性能与符合性声明编码、CE 标识、CE 验证机构编码

EN71	玩具	需符合玩具安全标准
EPR 注册	包装、电子产品、纺织品、电池	按国家和品类分别注册，不可通用

3.2 限制销售品类

- 药品、医疗器械、化妆品（需特殊许可）
- 食品/饮料（受区域法规影响，有特殊进口规定）
- 电子烟、烟草制品（受各地监管差异影响）

3.3 禁止销售品类

- 武器、毒品及其配件等违禁品
- 假冒品牌或盗版商品（侵权产品）
- 需特殊许可但未获得资质的商品

3.4 产品标签要求（德国及欧盟法规）

法规	覆盖范围	注册系统	合规要求
包装法 VerpackG	所有商品包装（含运输包装、二次包装、标签、胶带）	LUCID 数据库	需提交包装材料类型及重量数据；2025 年 1 月 1 日起新增一次性塑料（SUP）类别
电子法 ElektroG（WEEE）	电子电气设备（6 大类）	stiftung-ear 注册系统	需注册并参与回收体系；自行注册平均耗时 45-60 天
电池法 BattG	所有电池及含电池产品	德国联邦环境署 UBA	需注册并制定回收计划
一次性塑料 SUP	食品容器、饮料杯（≤3L）、湿纸巾、气球等	DIVID 平台	2025 年起每年 5 月 15 日前向德国环境署报告销售数量并支付 EPR 费

3.5 环保/ESG 要求

- EPR（生产者责任延伸）：按国家、品类单独注册，注册号互不通用。哪怕仅销售 1 单合规品类产品，也需履行注册、申报义务

- **PPWR (包装和包装废弃物法规)**：2026 年 8 月 12 日起正式实施，取代 94/62/EC 包装指令，要求包装可回收性达 85%以上，铅、镉、汞等有害物质总和≤100mg/kg
- **GPSR 标签要求**：产品标签需包含制造商名称、地址、产品识别编码、安全警告，均需用目标国语言

来源：[百度百家号 Allegro 新规](#)；[连连跨境 Allegro 物流](#)；[SVNGU GPSR](#)；[搜狐 EPR 包装法](#)

4. 知识产权保护

4.1 商标备案/品牌注册要求

- 卖家需**注册品牌备案**，避免使用"XX 同款"等擦边描述
- 提供的资质文件（如 CE 认证）需通过官方渠道获取，**禁止 PS 伪造证书编号**
- 平台 AI 会自动识别证书编号格式，判定为售假

4.2 侵权投诉机制

- 权利人可通过平台投诉系统举报侵权行为
- 欧盟层面可通过 EUIPO（欧盟知识产权局）的 Enforcement Database 直接与相关海关部门沟通
- 海关可扣留疑似侵权商品

4.3 侵权处罚措施

- **商标侵权**：直接封店、面临律师诉讼、罚款
- **专利侵权**：产品下架、封店
- **版权侵权**（未经授权使用品牌 LOGO、图片、产品描述）：下架、封店
- **伪造资质证书**：AI 自动识别，判定为售假后直接封号

来源：[百度百家号 Allegro 新规防封](#)；[Your Europe IP](#)

5. 税务合规

5.1 波兰 VAT 要求

- **VAT 触发场景**：
 1. 货物存放于波兰境内（FBA 仓、Allegro One 仓、第三方海外仓）→ **强制注册波兰 VAT**，与销售额无关

2. 波兰境内 B2C 交易 → 需注册波兰 VAT
 3. 通过波兰仓库进行欧盟跨境销售 → 涉及波兰进口 VAT、境内交易、OSS 申报
 4. 非欧盟企业在波兰开展应税业务 → 需指定波兰税务代表
- **波兰 VAT 税率**：23%（标准税率）
 - **免税门槛**：2026 年波兰本土企业 VAT 小规模免税门槛从 20 万兹罗提提高到 24 万兹罗提（**不适用于中国跨境卖家**）

5.2 OSS/IOSS 一站式申报

- **OSS (One Stop Shop)**：适用于从欧盟境内发货的远程销售，可在 identification Member State 统一申报 VAT，按季度提交
- **IOSS (Import One Stop Shop)**：适用于从欧盟境外直邮的 B2C 订单（单票≤150 欧元），按月申报
- **关键变化**：2026 年 7 月 1 日起，取消 150 欧元以下进口包裹关税免税政策，过渡期内统一征收 3 欧元/件固定关税；2028 年 7 月 1 日起按常规商品计征关税

5.3 平台代扣代缴机制

- 非欧盟卖家在 Allegro 上销售时，平台可代扣代缴 VAT
- 平台向卖家发送增值税报告、增值税发票和销售报告
- B2B 订单发票需关联订单 ID，跨境交易备注中国公司税号及 0%税率依据
- **FE 协议**：需真实拥有欧盟本地实体，无效的 FE 协议将被取消，转为平台代扣代缴模式

5.4 DAC7 平台报告义务

- 波兰已落实 DAC7 相关平台报告要求
- **触发门槛**：年收入超过 2000 欧元或每年交易超过 30 笔的卖家信息将被上报
- 报告内容：卖家身份、交易量、收入总额、银行账号等
- 税务机关可自动匹配平台报告与 VAT 申报数据，差异一目了然

5.5 2025-2026 欧盟税务政策变化

时间节点	政策变化	影响
2025 年 4 月 14 日	ViDA（数字时代增值税改革）正式生效	引入强制电子发票、改进 IOSS 控制工具

2025 年 5 月	欧盟 IOSS 改革协议达成	鼓励更多电商企业使用 IOSS 系统
2026 年 7 月 1 日	取消 150 欧元以下小包裹关税免税	过渡期征收 3 欧元/件固定关税
2027 年 1 月 1 日	OSS/IOSS 条款微调	影响一站式申报流程
2028 年 7 月 1 日	ViDA 全面改革生效	废除邮政代收 VAT 特殊安排，非欧盟卖家必须用 IOSS

来源: [雨果跨境波兰 VAT](#); [连连跨境 Allegro 税务](#); [欧盟 ViDA](#); [百度百家号 IOSS](#)

6. 上架与广告规则

6.1 产品描述规范

- 必须提供**真实、准确、详细**的商品信息：产品名称、品牌、规格、价格、图片
- 商品描述质量直接影响购买决策和搜索排名
- 上架前需充分准备，确保信息透明性

6.2 禁止的营销话术

- **绝对化用语**：使用"最/第一/独家"等绝对化词汇会触发人工审核
- **过度承诺**：禁用"假一赔十""100%正品"等过度承诺，仅可使用平台认可的售后服务条款
- **擦边描述**：禁止使用"xx 同款"等擦边描述
- 虚假宣传、夸大宣称（如"绝对有效""100%治愈"）均被禁止

6.3 评论/评价合规

- 禁用第三方刷单服务
- 同一买家月购次数限制≤2 次
- 拆单价差控制在 10%以内
- 避免向差评用户定向发放大额优惠券
- 促销活动需符合平台规则

6.4 卖家沟通新规（2025 年 10 月 20 日起生效）

- **禁止主动联系买家**：不得通过邮件或站内信重复发送平台已推送的订单确认、物流跟踪等信息

发票必须走平台专用功能传送

电子邮件沟通渠道将逐步取消

- 卖家仅可在买家主动咨询时回复，需优先使用 API 接口通信
- **处罚阶梯：**
- 初期（2025 年 10 月起）：邮件警告
- 2026 年第一季度起：系统自动拦截违规消息
- 持续违规：销售质量分下降 → 账号权限受限 → 暂停销售

6.5 广告投放规则

- 广告和促销必须遵循平台规则，真实合法
- 禁止包裹夹带外链
- 仅通过 Allegro 站内信联系客户

来源：[百度百家号 Allegro 沟通新规](#)；[出海网](#)；[百度百家号 Allegro 防封](#)

7. 数据隐私与安全

7.1 GDPR 合规要求

- Allegro 作为欧盟平台，直接受 GDPR 约束
- 适用法律依据：欧盟 GDPR + 波兰国内数据保护法
- 卖家作为"数据控制人"，对数据保护承担全部责任
- **核心要求：**
- 数据收集必须有合法依据（用户同意/履行合同所必需）
- 不得未经用户同意收集个人信息
- 必须提供数据删除选项
- 数据泄露须在 72 小时内向监管机构报告
- **违规罚款：**最高 2000 万欧元或全球年营业额 4%（取较高者）

7.2 用户数据处理限制

- 跨境数据传输到欧盟以外需满足"充分保护"条件（标准合同条款 SCC、约束性公司规则 BCR 等）
- 中国未被欧盟认定为具有充分保护水平，传输需额外保障措施

- 数据最小化原则：只收集和处理实现目的所必需的最小范围数据

来源：[德国东银律师事务所](#)；[文丰研究 GDPR](#)

8. 物流履约要求

8.1 平台物流/自发货要求

- 三种物流方式：
 1. **Allegro Standard（官方合作配送）**：适合日订单≥50 单的成熟卖家，运费比市场价便宜 10%-15%，搜索排名提升 20%
 2. **自发货**：2025 年 3 月 1 日前注册的老店铺可选，需卖家自行管理物流
 3. **海外仓发货**：适合大规模运营，提升配送效率和买家满意度
- **新规**：2025 年 3 月 1 日后注册的新店铺**不能自找物流发货**，必须使用平台官方或合作物流

8.2 时效要求

- 卖家需设定备货时间和配送时间，最终显示的交货时间为两者加和
- 按时发货指标影响销售质量分：新规中每低于 90%一个百分点扣 4 分（原扣 3 分），最低-360 分
- 建议国际卖家选择可手动修改运输时间的配送选项

8.3 包装规范

- 运费和包装费用由卖家自行承担
- 建议采用专业包装材料，降低运输损坏风险

8.4 退货政策

- **14 天无理由退货**：根据波兰法律，买家有权在 14 天内无理由退货
- **退货运费**：卖家需承担退货运费；若商品存在质量问题，卖家也需承担退货运费
- **退货例外**：封装已开封的 CD、因卫生因素不可再售的商品、短保期商品等，卖家可拒绝退货
- **退款时限**：
 - 取消订单：2 个工作日内退款
 - 无理由退货：包裹“已送达”后 7 天内退款，不晚于收到退货模板后 14 天
 - 商品有缺陷：立即退款

- **退货快递：**InPost、Poczta Polska、DPD、UPS、DHL 等
- Allegro Smart!免费退货由平台承担运费

8.5 海外仓要求

- 使用波兰海外仓即触发波兰 VAT 注册义务
- 需指派税务代表
- Allegro One Box 为平台提供的仓储配送服务

来源: [连连跨境 Allegro 物流](#); [百度百家号 Allegro 退货](#); [百度百家号 Allegro 入驻](#); [出海网](#)

Allegro 退货

9. 常见违规与红线

9.1 最常见违规行为（8 项）

序号	违规行为	风险等级
1	账号关联： 多个店铺在电话、邮箱、收款账户、地址、产品信息、网络 IP 等因素上有相似之处	高
2	绝对化用语： 使用"最/第一/独家"等词汇触发人工审核	中
3	知识产权侵权： 商标侵权（"XX 同款"）、伪造资质证书（PS 的 CE 认证）、销售仿品	极高
4	欺诈与数据造假： 使用第三方刷单服务、异常订单拆单	高
5	税务不合规： VAT 未注册/未申报、FE 协议无效、B2B 发票不规范	极高
6	违反沟通新规： 主动联系买家、重	中

	复发送已推送信息	
7	物流违规：未按时发货、未提供物流追踪信息	中
8	EAN/GTIN 码不正确：使用无效条码上架产品	中

9.2 红线行为（直接封号）

- 销售违禁品（武器、毒品等）
- 销售假冒品牌或盗版商品（被 AI 自动识别为售假）
- 多次销售禁售品或危害人身安全的违规商品
- 严重税务欺诈
- 账号关联被认定后关闭相关店铺
- 擅自转让账户所有权给第三方

来源：[百度百家号 Allegro 防封](#)

10. 处罚机制与真实案例

10.1 处罚阶梯

警告/邮件提醒 → 销售质量分扣分 → 限制功能/降权 → 账号权限受限 → 暂停销售 → 封号

销售质量分制度（2025 年 10 月 6 日改版后）：

- 规则违规：首次违规扣 50 分（原 80 分），后续每次再扣 50 分
- 及时回复：每低于 90%一个百分点扣 4 分（原 5 分），最低-360 分；30 天内无买家提问/无纠纷直接送 40 分
- 快速退款：30 天内无退货直接送 60 分
- 按时发货：每低于 90%一个百分点扣 4 分（原 3 分），最低-360 分

10.2 罚款金额范围

- 产品不合规罚款：最高可达 50,000 欧元
- 未注册 LUCID 包装法：罚款高达 20 万欧元
- GDPR 违规：最高 2000 万欧元或全球年营业额 4%

- DAC7 不合规：平台面临最高 25 万欧元罚款

10.3 申诉机制

- 收到处罚通知后可通过平台申诉系统提交申诉
- 需提供整改证据和合规承诺
- 严重违规（如售假、严重税务欺诈）申诉成功率极低

10.4 真实案例与行业警示

- **DAC7 数据交叉验证案例：**2026 年波兰 KAS 税务局稽查收紧，平台、银行、税局数据互通后，多名 Allegro 卖家因平台报告销售额高于 VAT 申报营业额被税务局直接问询，导致税号冻结、补税罚金、店铺受限
- **AI 识别假证书案例：**平台 AI 自动识别证书编号格式，多名卖家因使用 PS 伪造的 CE 认证编号被判定为售假，直接封号
- **沟通新规违规案例：**2025 年 10 月新规生效后，持续违规发送重复信息的卖家面临销售质量分下降和账号权限受限
- **2024 年德国 VAT 违规案例：**2024 年德国因 VAT 违规冻结账户超 5 万个，涉及金额 2 亿欧元（此为德国全平台数据，非仅 Allegro，但反映整体执法力度）

来源：[百度百家号波兰税局严查](#)；[百度百家号 Allegro 运营指南](#)；[ingstart 德国电商合规](#)

11. 最新政策变化（2025-2026）

生效时间	政策变化	核心内容
2025 年 3 月 1 日	结算规则调整	非本土卖家费用核算切换为净额展示，简化成本查看流程
2025 年 3 月 1 日	新店铺物流限制	新注册店铺不能自找物流，必须用平台官方或合作物流
2025 年 10 月 6 日	销售质量分改版	降低首次违规处罚力度，新增无纠纷/无退货奖励分
2025 年 10 月 20 日	卖家沟通新规	禁止交易后主动联系买家，发票走

		专用功能，逐步取消邮件沟通
2026 年 1 月 8 日	CPR2 法规生效	建筑产品远程销售需添加制造商、授权代表、CE 标识等合规信息
2026 年第一季度	沟通新规系统拦截	违规消息将被系统自动拦截
2026 年 7 月 1 日	欧盟取消 150 欧元以下关税免税	过渡期征收 3 欧元/件固定关税
2026 年 8 月 12 日	PPWR 包装法规实施	包装可回收性≥85%，有害物质限制
2026 年（下半年）	波兰 VAT 免税门槛提高	本土企业门槛从 20 万提高到 24 万 兹罗提（不适用跨境卖家）

来源：[百度百家号 Allegro 1 月更新](#)；[百度百家号 Allegro 运营改版](#)；[搜狐 PPWR](#)

第二部分：OTTO（德国第二大电商平台）

1. 平台概况与市场定位

指标	数据
主要市场	德国（本土市场），2025-2026 年逐步向欧盟其他国家开放
活跃用户	1170 万（2025 年同比增 3%，新增 290 万）
商品总量	1800 万件（同比增 26%）
第三方卖家	6500 家（同比增 33%）
平台定位	德国第二大电商平台（仅次于亚马逊），德国老牌电商（76 年历史）
第三方市场营收占比	三分之一
核心品类	电子产品、家居、户外、服装、鞋类、小家电等 520

	万+种商品
开放阶段	第一阶段（2026 年夏季）：开放新产品类别，接受非 19% VAT 税率商品；第二阶段（2027 年起）：全面开放欧盟

市场定位：OTTO 一向以门槛高、审核严著称。2025 年在德国电商整体下滑 11.8%的背景下逆势增长。平台坚持"限量招商"准入制，要的是合规、品牌、供应链能力成熟的企业，而非试探性铺货的卖家。三分之一的营收来自第三方市场业务，卖家的多样性和商品丰富度直接驱动平台增长。

来源：[百度百家号 Otto 逆势增长](#)；[搜狐高端局新机遇](#)；[知乎 OTTO 准备](#)

2. 卖家入驻资质要求

2.1 企业资质要求

- **传统要求：**必须持有德国当地公司营业执照 + 德国 VAT 税号
- **2025-2026 年开放计划：**
- 荷兰站已开放：月费 99.90 欧元，需荷兰合法企业+本土 VAT+OSS
- 波兰站启动试点：持波兰合规企业资质与本土税号即可入驻
- 2026 年下半年计划新增奥地利、法国、西班牙、丹麦四国准入通道
- **中国卖家路径：**
- 中国直接主体**目前不在受理范围**
- 需通过在欧盟设立实体或与欧盟主体合作
- 据报道 OTTO 陆续在开放，可通过平台邀约机制入驻，依托国内合规企业主体提交审核

2.2 所需证件清单

1. 德国/欧盟公司营业执照（或通过邀约机制的中国合规企业主体）
2. 德国/欧盟增值税注册证明（VAT）
3. 法人身份证或护照
4. CE 认证、GS 认证、WEEE 注册等（按品类要求）
5. 品牌授权文件或自主商标证明

6. 产品责任险证明
7. 欧盟本地银行账户（传统要求，开放后将支持多币种结算）

2.3 特定品类入驻门槛

- **电子产品**：需 CE 认证 + WEEE 注册
- **纺织品**：需符合 OTTO Business Partner Declaration 可持续发展要求（禁止 PVC、真毛皮等）
- **食品/保健品**：需符合德国 LFGB 食品安全法
- **医疗器械/药品**：需德国药监局批准文件
- **白牌产品**：因缺乏品牌支撑，平台审核难度极大，不建议优先布局

2.4 KYC 审核要求

- KYC 审核从德国商家延伸至整个欧盟
- 需验证企业法人身份信息的真实性
- 入驻审核周期通常 1-3 个月
- 采用精选审核制，招商名额有限

2.5 跨境卖家入驻条件（硬性要求汇总）

要求类别	具体内容
企业主体	欧盟公司或通过邀约的中国合规企业主体
税务资质	有效欧盟 VAT 税号 + OSS 申报参与
产品合规	CE 认证、WEEE/EPR 注册、品牌授权
客服配置	必须配备德语客服 （工作日 9:00-18:00 德语电话客服）
物流能力	欧盟本地仓储和配送能力，使用 DHL/Hermes 等
EAN 条码	必须带有 EAN 国际条码，只销售全新商品

来源：[连连跨境 OTTO 入驻](#)；[知乎 OTTO 准备](#)；[百度百家号 OTTO 扩张](#)；[知乎 Otto 开放](#)；[搜](#)

[狐 OTTO VAT](#)

3. 产品合规要求

3.1 需要的认证

认证类型	适用范围	要求说明
CE 认证	电子产品、家电、LED 灯、玩具、 医疗设备	欧盟强制认证，必须贴 CE 标志
GS 认证	家电、电子产品等	德国安全认证标志（自愿但强烈建议）
TÜV	电子产品、机械设备等	德国技术监督协会认证
WEEE (ElektroG)	电子电气设备	强制注册，未注册将被限制销售/下架
EAC	若涉及海关同盟国家	欧亚经济联盟认证

3.2 OTTO Business Partner Declaration（可持续发展要求）

OTTO Group 于 2025 年 9 月更新的 Business Partner Declaration on Sustainability 对产品有明确的环保/可持续标准：

禁止在纺织品与包装中使用 PVC

禁止真毛皮、安哥拉兔毛、马海毛

禁止荧光灯管

- 要求再生塑料袋使用（Recycled polybags）

含泥炭产品禁止

木材需符合可持续来源要求

- 化学品管理：终端产品和纺织生产需符合化学要求
- 产品标识和标签：需符合可持续性要求标签规范

3.3 限制销售品类

- 仿制品（仿冒知名品牌服饰、箱包）
- 违法违规产品（管制刀具、非法药品等）
- 二手商品（禁止二手商品入驻）

3.4 禁止销售品类

禁止类别	具体内容
违禁品	武器、毒品及其配件
仿制品	仿冒知名品牌的服饰、箱包等
违法违规产品	管制刀具、非法药品等
PVC 包装/纺织品	含 PVC 的纺织品和包装
真毛皮	真毛皮、安哥拉兔毛、马海毛产品
荧光灯管	所有荧光灯管产品

3.5 产品标签要求（德国法规）

法规	覆盖范围	合规要求
包装法 VerpackG	所有商品包装	在 LUCID 注册，申报包装材料类型及重量
电池法 BattG	所有电池及含电池产品	在德国联邦环境署 UBA 注册
电子法 ElektroG (WEEE)	电子电气设备	在 stiftung-ear 注册，6 大类分类
一次性塑料 SUP	食品容器、饮料杯等	2025 年起在 DIVID 平台注册并报告

3.6 环保/ESG 要求

- **EPR 三件套**：包装法 + WEEE + 电池法，必须分别注册
- **PPWR**：2026 年 8 月 12 日起，包装可回收性≥85%
- **GPSR**：2024 年 12 月 13 日起，所有非食品消费品需指定欧盟负责人
- **OTTO 可持续发展战略**（2025 年 3 月起生效）：追求环境和人权领域的宏伟目标
- **amfori BSCI 行为准则**：OTTO Group 成员，要求供应链遵守商业道德

来源：[OTTO Group ESG Fact Sheet](#)；[连连跨境 OTTO 平台规则](#)；[知乎 OTTO 入驻攻略](#)

4. 知识产权保护

4.1 商标备案/品牌注册要求

- 必须拥有自主品牌或完整品牌授权，无授权商品禁止上架
- 商标权属需清晰，不能有任何侵权问题
- 需提供欧盟认可的条码

4.2 侵权投诉机制

- 权利人可通过平台投诉系统举报
- 德国商标法（MarkenG）、著作权法（UrhG）提供法律保护
- 欧盟层面可通过 EUIPO 的 Enforcement Database 与海关沟通
- 海关可扣留疑似侵权商品

4.3 侵权处罚措施

- 商标侵权：产品下架、封号、律师诉讼、巨额罚款
- 专利侵权：产品下架、封号
- 著作权侵权（未经授权使用品牌 LOGO、图片、产品描述）：下架、封号
- 严重侵权可能面临数十万欧元罚款

来源: [连连跨境 OTTO 运营规则](#); [Online Attorney Germany](#)

5. 税务合规

5.1 德国 VAT 要求

- 标准税率：19%
- 远程销售门槛：年销售额超过 10,000 欧元（欧盟跨境 B2C）
- VAT 触发场景：
 1. 在德国仓储存货（FBA、第三方海外仓）→ 强制注册德国 VAT
 2. 年销售额超过 10,000 欧元 → 需通过 OSS 申报
 3. 直接向德国消费者（B2C）销售
- OTTO 要求卖家在上线前提供德国 VAT 号及相关合规证明

- OTTO 向德国税务机关共享卖家数据，平台透明度处于较高水平

5.2 OSS/IOSS 一站式申报

- **OSS**：适用于从欧盟境内发货的远程销售，季度申报
- **IOSS**：适用于从欧盟境外直邮的 B2C 订单（≤150 欧元），月度申报
- OTTO 开放后将支持欧盟范围内所有合法 VAT 号

5.3 关税申报要求

- 2026 年 7 月 1 日起取消 150 欧元以下关税免税
- 过渡期（2026.7.1-2028.6.30）：每件 3 欧元固定关税
- 2028 年 7 月 1 日起按常规商品计征

5.4 平台代扣代缴机制

- OTTO 要求卖家在上线前提供 VAT 号
- 平台向德国税务机关共享卖家数据
- **关键提示**：平台代扣 ≠ 无申报义务，卖家仍需按规申报

5.5 2025-2026 欧盟税务政策变化

时间节点	政策变化	对 OTTO 卖家的影响
2025 年 4 月	ViDA 正式生效	引入强制电子发票、改进 IOSS
2025 年	OTTO 开放 VAT 限制	从仅接受德国 VAT 扩展至欧盟所有合法 VAT 号
2026 年 7 月 1 日	取消 150 欧元关税免税	影响低价直邮模式
2026 年夏季	OTTO 开放新产品类别	可销售非 19% VAT 税率商品（如膳食补充剂、太阳能板）
2027 年起	OTTO 全面开放欧盟	中国卖家可通过欧盟实体入驻
2028 年 7 月 1 日	ViDA 全面改革	废除邮政代收 VAT，非欧盟卖家必须用 IOSS

来源: [知乎 Amazon Zalando OTTO VAT 对比](#); [搜狐 OTTO VAT 执行逻辑](#); 连连跨境 OTTO 入驻

6. 上架与广告规则

6.1 产品描述规范

- **德语发布**: 产品描述、图片翻译必须为德语, 需德语说明书
- 商品信息需精准呈现: 描述、规格参数、价格、品牌信息等关键内容
- 信息必须完整、真实, 不得包含虚假宣传

6.2 禁止的营销话术

- 禁止虚假宣传、夸大宣称 (如"绝对有效""100%治愈"等不实表述)
- 禁止"假一赔十""100%正品"等过度承诺
- 广告和促销必须遵循平台规则, 真实合法, 不搞虚假宣传
- **德国 UWG (反不正当竞争法) 合规:**
- 禁止误导性商业行为 (§5 UWG)
- 禁止侵略性销售策略 (§4a UWG)
- 2022 年 UWG 改革后, 消费者可因不正当商业行为直接主张损害赔偿
- 联邦法院裁定"气候中性"等模糊术语若未在广告中解释, 构成误导性商业行为 (§3 Abs.1, §5 Abs.1 UWG)

6.3 评论/评价合规

- 禁止虚假评论/刷评
- 德国 UWG 禁止虚假消费者评论 (Fake consumer reviews 被列入欧盟禁止的商业行为清单)
- 广告中的排名需透明 (Non-transparent ranking of search results 被禁止)

6.4 广告投放规则

- 广告和促销必须真实合法
- 禁止隐性收费 (杜绝隐性收费)
- 定价和配送费用信息需透明
- 遵守德国《电子商务法》等相关法规

7. 数据隐私与安全

7.1 GDPR + BDSG 合规要求

- **法律依据:** 欧盟 GDPR + 德国《联邦数据保护法》(BDSG) + 《电信媒体法》(TMG)
- **适用范围:** 无论自建独立网站还是通过 OTTO 平台售卖, 无论服务器在德国还是境外, 均受 GDPR 直接调整
- **卖家被认定为“数据控制人”, 对数据保护承担全部责任**
- **核心义务:**
 - 在网站/店铺提供隐私政策
 - 获取用户明确同意 (自由、具体、明确、可撤销)
 - 不得设置默认勾选或假定同意
 - 需为每项数据处理用途提供单独同意选项
 - 数据泄露须在 72 小时内向监管机构报告
 - 指定数据保护官 (DPO) (在特定情形下)
 - 跨境数据传输需满足充分性认定或标准合同条款 (SCC)

7.2 用户数据处理限制

- **数据主体权利:** 访问权、更正权、删除权 (被遗忘权)、限制处理权、数据可携带权、反对自动化决策权
- **跨境传输限制:** 将欧盟个人数据传输到欧盟以外需满足特定条件, 中国未被认定为“充分保护”国家, 需使用 SCC 或 BCR
- **存储限制:** 数据存储期限不得超过实现目的所需时间
- **问责制:** 企业需主动证明自身合规, 留存完整数据处理记录
- **违规罚款:** 最高 2000 万欧元或全球年营业额 4% (取较高者)

8. 物流履约要求

8.1 平台物流/自发货要求

- **OTTO 没有自营物流履约体系**（无类似 FBA 或 ZFS 的服务）
- 卖家需自行安排德国/欧盟仓储或与 3PL 合作
- **合作物流商**：DHL、Hermes、GLS、DPD
- 发货：DHL、Hermes、GLS 可选（UPS 和 DPD 仅限派送，不可用于退货）
- 需在发货时提前生成退货单号并上传至系统

8.2 时效要求

- **发货时效**：卖家需在订单确认后 **3 个工作日内**完成发货
- 需及时将发货信息更新至平台系统
- 需向买家提供可追踪的物流信息

8.3 包装规范

- 运费和包装费用由卖家自行承担
- 需采用专业包装材料和方式
- 需符合 OTTO Business Partner Declaration 的可持续包装要求（禁止 PVC 等）

8.4 退货政策

- **14 天无理由退货**：欧盟法律规定的撤回权（Widerrufsrecht），消费者可在收货后 14 天内无理由退货
- **OTTO 平台政策**：实际提供 30 天无理由退货（超出法定 14 天要求）
- 退货商品需保持原貌（未使用且包装完整）
- 定制商品、消耗品等特殊品类退货期限可能调整
- 卖家需在发货时提前生成退货单号上传至系统
- 多国专属退货仓储已完成布局

8.5 海外仓要求

- 卖家需自行安排德国/欧盟仓储
- 在德国仓储触发德国 VAT 注册义务
- 需与德国 3PL（第三方物流）合作
- 需承担由仓储地点触发的 VAT 注册义务

- 跨欧洲退货仓储体系正在完善中

来源: 连连跨境 OTTO 物流; [连连跨境 OTTO 退货](#); [知乎 OTTO VAT 对比](#)

9. 常见违规与红线

9.1 最常见违规行为（10 项）

序号	违规行为	风险等级
1	销售禁售品（仿制品、违禁品）	极高
2	虚假宣传/夸大宣称（如"100%治愈"等不实表述）	高
3	知识产权侵权（商标、专利、著作权）	极高
4	VAT 税务不合规	极高
5	产品不合规（无 CE/WEEE/EPR 认证）	高
6	数据隐私违规（违反 GDPR/BDSG）	极高
7	物流不达标（未 3 日内发货、未提供追踪信息）	中
8	德语客服缺失（工作日 9-18 点无德语电话客服）	高
9	资料不完整/不准确	中
10	未通过 KYC 审核	高

9.2 红线行为（直接封号）

- 多次销售禁售品
- 销售危害人身安全的违规商品

- 严重知识产权侵权
- 严重税务欺诈
- 严重数据隐私违规
- 使用 PVC 包装/纺织品（违反 Business Partner Declaration）
- 销售二手商品

来源: [连连跨境 OTTO 禁售处罚](#); [连连跨境 OTTO 禁售规则](#)

10. 处罚机制与真实案例

10.1 处罚阶梯

商品下架 → 惩罚性降权（搜索排名下降） → 限制销售权限 → 限制提款 → 冻结资金 → 封号 → 经济赔偿

各级别说明：

1. **商品下架**：最基础处罚，立即对违规商品执行下架，系统通知卖家下架原因，要求限期整改
2. **惩罚性降权**：违规行为影响店铺信誉评分，导致搜索排名下降，曝光量大幅减少
3. **限制销售/提款**：暂停销售权限，限制提款
4. **封号处理**：针对严重违规（多次销售禁售品、危害人身安全等），直接关闭店铺，可能限制重新入驻
5. **经济赔偿**：极端情形下，若违规给消费者造成实际经济损失，平台有权要求卖家赔偿

10.2 罚款金额范围

- 产品不合规罚款：最高 50,000 欧元
- 未注册 LUCID 包装法：最高 20 万欧元或销售额 5%
- GDPR 违规：最高 2000 万欧元或全球年营业额 4%
- DAC7 平台不合规：平台面临最高 25 万欧元罚款，可能被禁止在欧盟运营
- 知识产权侵权：可能面临数十万欧元罚款和律师诉讼

10.3 申诉机制

- 收到处罚通知后可通过平台申诉系统提交申诉
- 需提供整改证据和合规承诺
- OTTO 作为审核严格的平台，申诉门槛较高

- 严重违规（如多次售假）申诉成功率极低，可能限制重新入驻

10.4 真实案例与行业警示

- **2024 年德国 VAT 大规模冻结**：2024 年德国因 VAT 违规冻结账户超 5 万个，涉及金额 2 亿欧元，OTTO 作为德国平台同样严格执行 VAT 合规
- **德国电商平台封号趋势**：2025 年德国电商合规政策再次升级，VAT 税务不合规、产品认证问题、数据隐私违规、商标侵权等是主要封号原因
- **EPR 未注册导致下架**：德国 EPR 法规已进入强监管阶段，未注册或未申报导致产品下架，严重者被平台清退
- **UWG 虚假宣传案例**：联邦法院裁定产品上“气候中性”（climate-neutral）标签若未在广告中解释含义，构成误导性商业行为，可被竞争对手依§8 UWG 起诉禁令
- **TRO 跨境维权案例**：虽然 TRO 主要针对美国市场，但多平台联动冻结趋势加剧，GBC 律所等维权模式已完成升级，跨境电商卖家需警惕知识产权维权的跨境联动效应

来源：[连连跨境 OTTO 禁售处罚](#)；[百度百家号德国电商合规](#)；[ingstart 德国电商合规](#)；[Clyde & Co ESG](#)

11. 最新政策变化（2025-2026）

生效时间	政策变化	核心内容
2025 年 2 月	OTTO 首次向欧盟卖家开放	荷兰站开放，月费 99.90 欧元，需欧盟 VAT+OSS+德语客服
2025 年 3 月	Otto Group 可持续发展战略生效	追求环境和人权领域宏伟目标
2025 年 9 月	Business Partner Declaration 更新	PVC 禁止、真毛皮禁止、再生塑料袋要求等
2025 年（下半年）	波兰卖家入驻试点启动	波兰合规企业可持本国资质入驻
2026 年夏季	第一阶段开放新产品类别	可销售非 19% VAT 税率商品（膳食补充剂、太阳能板等）
2026 年下半年	新增四国准入	奥地利、法国、西班牙、丹麦

2026 年 7 月 1 日	欧盟取消 150 欧元关税免税	过渡期征收 3 欧元/件固定关税
2026 年 8 月 12 日	PPWR 包装法规实施	包装可回收性≥85%，有害物质限制
2027 年起	全面开放欧盟	中国卖家可通过欧盟实体入驻
2028 年 7 月 1 日	ViDA 全面改革	废除邮政代收 VAT，非欧盟卖家必须用 IOSS

来源：[百度百家号 OTTO 开放](#)；[百度百家号限量招商](#)；[知乎 Otto 波兰开放](#)

第三部分：两平台合规对比总结

核心差异对比

维度	Allegro	OTTO
入驻门槛	较务实，中国企业可直接入驻	极高，需欧盟实体/邀约，审核 1-3 个月
VAT 要求	波兰 VAT（23%）+ OSS	德国 VAT（19%）+ OSS，逐步开放欧盟 VAT
物流模式	有 Allegro Standard/One Box 平台物流	无自营物流，卖家自行安排 DHL/Hermes 等
客服要求	无强制德语/波兰语客服要求	强制德语客服（工作日 9-18 点）
ESG 要求	基础 EPR 合规	更严格，Business Partner Declaration 禁止 PVC/真毛皮等
退货政策	14 天无理由退货（法定）	30 天无理由退货（超出法定 14 天）
月费	免月租，可选 14.99PLN 订阅	99.90 欧元/月（荷兰站）或 39.9 欧元（德国站）

佣金	4%-15%，新卖家前 3 月 0 佣金	7%-18%
数据透明度	DAC7 已落实，与波兰 KAS 税局数据互通	向德国税务机关共享卖家数据
平台定位	中东欧龙头，务实+成本优势	德国高端市场，品牌+品质导向

合规优先级建议

对 Allegro 卖家：

- 1. 首要：VAT 注册 + DAC7 数据匹配
- 2. 次要：EAN/GTIN 码正确性 + 产品描述合规（禁绝对化用语）
- 3. 持续：沟通新规遵守（2026 年 Q1 系统拦截）+ CPR2 合规信息添加

对 OTTO 卖家：

- 1. 首要：欧盟实体 + VAT + EPR 三件套注册
- 2. 次要：Business Partner Declaration 合规 + 德语客服配置
- 3. 持续：GDPR 合规 + UWG 反不正当竞争法合规 + 产品认证维持

数据来源声明

本报告数据来源于以下公开渠道（按类型分类）：

平台官方及行业媒体：

- 连连跨境（LianLian Global）系列文章
- 雨果跨境（CIFNews）
- 出海网（Chwang.com）

百度百家号多篇行业分析

知乎专栏多篇专业分析

- 亿邦动力（Ebrun）

欧盟法规原文及官方页面：

- 欧盟委员会 VAT One Stop Shop 页面

- 德国 UWG 反不正当竞争法英文版 (gesetze-im-internet.de)
- OTTO Group ESG Fact Sheet (2025 年 11 月)
- OTTO Group Business Partner Declaration on Sustainability (2025 年 9 月版)
- Your Europe (欧盟消费者权益指南)
- 欧盟 DAC7/DAC8 政策文件

律师事务所及合规机构：

- 德国东银律师事务所
- 德恒律师事务所

Clyde & Co 律师事务所 ESG 分析

- Andersen Tax DAC7 分析报告

PwC 数字市场税务合规分析

免责声明：本报告基于 2026 年 9 月 4 日前可获取的公开信息编制，平台政策可能随时更新。具体合规操作请以平台官方最新政策为准，建议在入驻前咨询专业合规服务机构。

第三部分：附录

1. 跨平台合规趋势总结

基于九大平台 2024-2026 年合规政策演变的系统观察，可归纳出以下八大跨平台合规趋势：

趋势一：欧盟监管全面收紧，DSA 与 GPSR 成为合规分水岭

欧盟《数字服务法》(DSA) 和《一般产品安全法规》(GPSR) 正在重塑跨境电商的合规底线。Temu 和 AliExpress 先后被列为超大型在线平台 (VLOP)，分别面临 20 亿欧元和 5.5 亿欧元的 DSA 违规罚款。2026 年 7 月 GPSR 全面执行后，所有在欧盟市场销售的非食品消费品必须指定欧盟授权代表，违者强制下架。Amazon、TikTok Shop、eMAG、Allegro、OTTO 等平台均已将 GPSR 合规纳入卖家入驻和运营的强制要求。

趋势二：KYC 审核从形式审查走向实质审查

2025-2026 年，各大平台 KYC 审核标准显著升级。Temu 要求对公银行账户实时验证和法人视频通话；Amazon 欧洲站将税务合规纳入 KYC 核心校验逻辑；TikTok Shop 对跨境卖家实施强制 KYC。虚拟银行账户、电子钱包账户已大面积失效，平台要求能跳转验证的真实对公账户。审核维度从“证件齐全”转向“实质经营能力验证”。

趋势三：税务合规从“事后追责”转向“事前拦截”

传统模式下，卖家税务违规往往在事后被追责。当前趋势是平台在入驻和运营环节即嵌入税务校验。Mercado Libre 墨西哥站执行 36%预扣税款；Amazon 欧洲站要求 KYC 同步上传纳税证明；Temu 半托管模式要求 VAT 税号绑定；Shopee 东南亚多国推行 VAT/GST 代扣代缴。卖家的税务合规能力直接决定能否入驻和持续经营。

趋势四：产品安全责任从“平台兜底”转向“卖家担责”

过去平台常因卖家产品安全问题承担连带责任。当前趋势是通过机制设计将安全责任前移至卖家端。Amazon 要求高风险品类提供 CPC 认证；Temu 签署日本产品安全承诺；欧盟 GPSR 要求卖家（非平台）指定授权代表；OTTO 要求卖家签署 Business Partner Declaration 承担 ESG 责任。卖家的产品安全合规能力成为核心竞争力。

趋势五：数据隐私合规成为独立合规赛道

GDPR、COPPA、CCPA 等数据保护法规正在从“合规建议”升级为“经营红线”。TikTok Shop 因 COPPA 违规被罚 4 亿美元；Amazon 因隐私违规被 FTC 判赔 25 亿美元；AliExpress 因数据违规被欧盟调查。平台对卖家端的数据收集、用户信息处理、营销行为合规的要求日益严格，数据隐私已从“合规附加项”变为“准入门槛”。

趋势六：知识产权保护从“被动下架”转向“主动预防”

各平台 IP 保护机制正在从“投诉后下架”升级为“上架前预防”。Amazon 的 Brand Registry、Project Zero、Counterfeit Crimes Unit 形成全链条打击；AliExpress 的 AE Protect 和知识产权保护计划覆盖 200+国家；Shopee 的 IP Policy 要求卖家签署反侵权承诺。三次侵权封号已成行业标配，品牌备案成为跨境卖家标配动作。

趋势七：全托管与半托管模式催生差异化合规路径

Temu 和 AliExpress 的全托管/半托管双模式正在分化合规责任。全托管模式下，平台承担清关、税务、产品合规的主要责任，卖家仅需保证供货合规。半托管模式下（Temu Y1/Y2、AliExpress Choice），卖家需自行负责海外仓合规、VAT 注册、清关和产品认证。卖家选择模式即选择合规责任分配方式。

趋势八：ESG 合规从“自愿报告”走向“强制准入”

OTTO 率先将 ESG 合规纳入卖家入驻门槛，要求签署 Business Partner Declaration。Amazon 推出 Climate Pledge Friendly 计划并标注合规产品。欧盟企业可持续发展尽职调查指令（CSDDD）预计 2027 年全面执行，将要求平台对供应链进行 ESG 尽职调查。绿色合规正在从差异化竞争优势变为基本准入要求。

2. 卖家合规自检清单

以下自检清单适用于在上述九大平台运营的跨境卖家，按合规维度组织：

入驻资质自检（上架前必查）

- ☐ 营业执照在有效期内，经营范围覆盖销售品类
- ☐ 法人身份证/护照信息与注册信息一致
- ☐ 对公银行账户可实时验证（非虚拟账户）
- ☐ VAT/IOSS 税号已注册（欧盟/英国/目标市场）
- ☐ KYC 审核材料齐全（公司注册证明、银行账户证明、股权结构等）
- ☐ 特定品类资质文件已备齐（CE/FDA/CPC/NOM 等）
- ☐ 品牌备案或品牌授权文件已上传

产品合规自检（上架前必查）

- ☐ 欧盟 CE 认证有效（适用品类）
- ☐ 美国 FDA/FCC 认证有效（适用品类）
- ☐ 儿童产品 CPC 认证已获取（美国市场）
- ☐ 欧盟 GPSR 授权代表已指定（2026 年 7 月后强制）
- ☐ 产品标签含制造商信息、原产地、警告语
- ☐ 电子电气产品符合 WEEE/RoHS 指令
- ☐ 化妆品/医疗器械已完成 CPNP/EUDAMED 注册

知识产权自检（上架前必查）

- ☐ 自有商标已注册（目标市场+品类）
- ☐ 专利/外观专利已确权
- ☐ 品牌备案已在各平台完成

☐ 产品图片/描述无侵权风险

- ☐ 已排查商标/专利/版权冲突

- ☐ 三次侵权封号红线已知悉

税务合规自检（运营中持续）

- ☐ 各站点 VAT 税号有效且按时申报
- ☐ IOSS 编号已配置（欧盟 150 欧元以下订单）
- ☐ 美国 1099-K 申报阈值已知悉（年售\$5K+）
- ☐ 拉美市场预扣税率已核算（墨西哥 36%等）
- ☐ 税务发票/凭证已系统化存档
- ☐ 跨境收款账户合规（非地下钱庄）

运营合规自检（日常运营）

- ☐ 无刷单/刷评/虚假交易行为
- ☐ 产品评价来自真实购买用户
- ☐ 广告内容无虚假宣传/夸大功效
- ☐ 用户数据收集符合 GDPR/CCPA 要求
- ☐ 无价格操纵/垄断行为
- ☐ 违禁品清单已知晓并排除
- ☐ 平台规则更新已定期跟进

物流履约自检

- ☐ 海外仓库存与后台同步
- ☐ 发货时效符合平台要求（如 Amazon S&L 标准）
- ☐ 退货退款政策符合当地消费者保护法
- ☐ 危险品/特殊品类物流合规
- ☐ 包装箱唛/标签符合目的国要求

3. 关键术语表

术语	全称	释义
KYC	Know Your Customer	客户身份识别审核，平台用于验证卖家身份和经营资质的审核流程

VAT	Value Added Tax	增值税，欧盟及其他国家/地区对商品和服务征收的消费税
IOSS	Import One-Stop Shop	进口一站式申报系统，欧盟用于 150 欧元以下跨境外卖家简化 VAT 申报
GPSR	General Product Safety Regulation	欧盟一般产品安全法规，2026 年 7 月全面执行，要求非食品消费品指定欧盟授权代表
DSA	Digital Services Act	欧盟数字服务法，对平台内容审核、透明度、广告等方面设定合规要求
VLOP	Very Large Online Platform	超大型在线平台，月活用户超 4500 万的平台需遵守 DSA 额外义务
DSA	Digital Services Act	欧盟数字服务法
GDPA	General Data Protection Regulation	欧盟通用数据保护条例
COPPA	Children's Online Privacy Protection Act	美国儿童在线隐私保护法
CCPA	California Consumer Privacy Act	加州消费者隐私法
CE	Conformité Européenne	欧洲合格认证，产品符合欧盟安全/健康/环保标准的标志
CPC	Children's Product Certificate	儿童产品证书，美国市场对儿童产品的强制安全认证
FDA	Food and Drug Administration	美国食品药品监督管理局
FCC	Federal Communications Commission	美国联邦通信委员会，对电子产品的认证要求

WEEE	Waste Electrical and Electronic Equipment	废弃电子电气设备指令，欧盟对电子产品的回收处理要求
RoHS	Restriction of Hazardous Substances	有害物质限制指令，欧盟对电子电气产品中有害物质的限制
CPNP	Cosmetic Products Notification Portal	欧盟化妆品产品通报门户
EUDAMED	European Database on Medical Devices	欧洲医疗器械数据库
FBA	Fulfillment by Amazon	亚马逊物流服务
SLS	Shopee Logistics Service	Shopee 物流服务
FBE	Fulfillment by eMAG	eMAG 入仓物流服务
VLOP	Very Large Online Platform	超大型在线平台
CSDDD	Corporate Sustainability Due Diligence Directive	欧盟企业可持续发展尽职调查指令
ESG	Environmental, Social, and Governance	环境、社会和公司治理
NOM	Norma Oficial Mexicana	墨西哥官方标准认证
NBR	Normas Brasileiras	巴西国家标准
T86	Type 86 Entry	美国 800 美元以下免税入境申报类型
1099-K	Form 1099-K	美国第三方支付平台交易税务申报表
Business Partner Declaration	BP Declaration	OTTO 平台要求的 ESG 合规声明文件
Brand Registry	-	平台品牌注册保护计划，用于品牌方保护知识产权

Project Zero	-	Amazon 打假计划，品牌方可自行下架假冒产品
Counterfeit Crimes Unit	CCU	Amazon 反假冒犯罪部门，联合执法机构追究假冒卖家刑事责任